Codice venditore n° ☐ NUOVO CONTRATTO ☐ VARIAZIONE CONTRATTUALE

Richiesta di abbonamento ufficio

CODICE DEALER _____ CODICE CLIENTE N° | | | | | | | | | |

valido dal 15/07/2021

Copia per Cliente ☐

Copia per Agente ☐

Copia per Sky ☐

DATI DEL TITOLARE DELLA FATTURAZIONE/ABBONATO

Tipologia di Cliente ☐ Persona Fisica ☐ Azienda ☐ Ditta individuale

Ragione Sociale _____

Catena _____

Codice Fiscale Azienda _____

P.IVA _____

Indirizzo _____

_____ n° _____

Località _____

Provincia ____ CAP _____

Telefono 1 _____

Telefono 2 _____

Fax _____

Modalità ricezione copia fattura ☐ Elettronica* (gratuita) ☐ Cartacea (a pagamento) ☐ Nessuna

*E-mail fatturazione _____

Codice Destinatario _____

PEC Fattura Sky _____

LEGALE RAPPRESENTANTE

Nome _____

Cognome _____

Data di nascita ____ / ____ / _____

Luogo di nascita _____ Prov. _____

Codice Fiscale _____

Tipo documento ☐ Carta d'Identità ☐ Patente ☐ Passaporto

N° Documento _____

Rilasciato da _____ il ____ / ____ / _____

INDIRIZZO DI FRUIZIONE

Ragione Sociale _____

Insegna _____

Codice Fiscale Azienda _____

P.IVA _____

Indirizzo _____

_____ n° _____

Località _____

Provincia ____ CAP _____

Telefono 1 _____

Telefono 2 _____

Fax _____

E-mail _____

E-mail aggiuntiva PEC _____

Sito Web http://www. _____ . _____

IL TITOLARE dichiara di usufruire dell'abbonamento in qualità di operatore commerciale esercente un'attività commerciale o professionale.
Gli importi indicati sono I.V.A. esclusi. Dichiaro che il presente modulo è stato compilato a mia cura e dichiaro di aver letto attentamente e di accettare tutte le disposizioni contenute nelle retroestese Condizioni Generali di Abbonamento.

Accettazione specifica delle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Televisivi per Business

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver preso visione e piena conoscenza delle allegate Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Televisivi di cui alla presente Richiesta di Abbonamento e di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 2 (Attivazione del Servizio); 3 (Pagamento e Fatturazione); 4 (Decoder HD, Decoder Integrato e Smart Card); 5 (Fruizione del Servizio e penale contrattuale); 6 (Modifica ed interruzione del Servizio); 7 (Ritardato pagamento e Sospensione del Servizio); 8 (Qualità del Servizio, aggiornamento del software e controlli tecnici); 9 (Contenuti); 10 (Risoluzione del Contratto); 11 (Durata del Contratto e tacito rinnovo); 11bis (Sconti ed offerte promozionali); 12 (Cessione del Contratto e cessione del credito); 13 (Contratto a favore del Terzo Fruitore); 14 (Foro Esclusivo) e 15 (Assicurazione).

Firma leggibile × _____

Consenso al trattamento dei dati personali

Dopo aver letto l'informativa Privacy, puoi scegliere se autorizzare Sky al trattamento dei tuoi dati per:

a) inviarti comunicazioni di iniziative, offerte commerciali, questionari e ricerche di mercato attraverso lettere ordinarie o chiamate telefoniche
presto il consenso ☐ nego il consenso ☐

b) inviarti comunicazioni di iniziative, offerte commerciali, questionari e ricerche di mercato attraverso email, messaggi sul televisore, SMS, MMS, notifiche e newsletter
presto il consenso ☐ nego il consenso ☐

c) analizzare le tue preferenze e i tuoi interessi per migliorare i nostri servizi e proporti contenuti, iniziative e offerte su misura per te
presto il consenso ☐ nego il consenso ☐

Firma leggibile × _____

Timbro Data Firma

PROFILO AZIENDA

Numero dipendenti ☐ <15 ☐ 16-99 ☐ 100-999 ☐ 1000-4900 ☐ > 5000

Luogo di fruizione ☐ Reception ☐ Sala Break ☐ Postazione dipendenti ☐ Open Space

ABBONAMENTO

	Costo abbonamento mensile
☐ Ufficio Basic & Serie A	_____ € (+IVA)
☐ Ufficio Basic & Serie A con Stream	_____ € (+IVA)
☐ Canali opzionali	_____ € (+IVA)
☐ Ticket	_____ € (+IVA)
Totale n° smart card	_____ € (+IVA)
Totale abbonamento mensile	_____ € (+IVA)

COSTI UNA TANTUM

Attivazione _____

Totale n° smart card _____

Totale costi di attivazione _____ € (+IVA)

METODO E FREQUENZA DEL PAGAMENTO

☐ **Mensile** ☐ **Unica soluzione anticipata annuale**

☐ Carta di Credito

Al fine di garantire la sicurezza dei Suoi dati, nel caso di scelta della carta di credito come metodo di pagamento, non Le viene richiesto di inserire nel presente documento i dati della Sua carta, ma verrà ricontattato da un Venditore/operatore Sky Italia al numero di telefono indicato. Durante questa chiamata, Le verrà chiesto di fornire i dati della Sua carta di credito e si procederà all'inserimento degli stessi all'interno dei sistemi Sky preferibilmente tramite l'invio di un apposito link mediante il quale Lei potrà inserire in autonomia i dati della carta di credito. In caso di indisponibilità del servizio, il venditore procederà richiedendoLe i dati della carta di credito direttamente in chiamata. In assenza di queste informazioni non sarà possibile procedere all'attivazione del presente contratto.
I dati da lei forniti durante la conversazione saranno trattati nel rispetto della normativa nazionale applicabile e del regolamento privacy europeo 679/2016, per le sole finalità di gestione del contratto.

☐ SEPA

mandato per addebito SEPA Core Direct Debit
compilando l'apposito spazio sottostante

DATI AZIENDA DI CREDITO E MANDATO PER ADDEBITO SEPA CORE DIRECT DEBIT
Opzione allineamento elettronico archivi

Dati del Debitore:

Riferimento del mandato: G68184000000000 + COD.CL. _____

Banca/Istituto Finanziario: _____

Agenzia n°/ indirizzo: _____

Codice IBAN:

Codice Paese	CIN INT	CIN NAZ	ABI	C.A.B.	N. Conto

BIC: _____

Conto Corrente intestato a: _____

(0) Nome: _____ (0) Cognome: _____ (0) Sesso: ____

(0) Data di nascita (gg/mm/aaaa): ____/____/_____

(0) Luogo (Provincia): _____ (____)

(0) Codice Fiscale: _____

(0) Indirizzo: _____ (0) Civico: _____

(0) Località: _____ (0) Provincia: (____) (0) CAP: _____

(0) Persona legalmente autorizzata ad operare sulle coordinate di C/C indicate

Dati del Creditore:

Ragione sociale: Sky Italia Srl Sede Legale: Via Monte Penice, 7, 20138, Milano, MI

Firma del/i correntista/i × _____

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEVISIVI PER BUSINESS - PUBBLICI ESERCIZI (valide dal 01/08/2022 – aggiornato il 3.06.2025)

Ti diamo il benvenuto nel **Servizio Sky**. La fruizione del Servizio Sky è disciplinata dalla **Richiesta di Abbonamento**, dalle **Condizioni Generali di Abbonamento Sky** inclusive dei relativi **Allegati** e dalle condizioni particolari delle singole offerte commerciali (di seguito cumulativamente "**Contratto**") di cui ti invitiamo a prendere visione. Ti consigliamo di visitare periodicamente le pagine del sito www.sky.it/business per consultare gli aggiornamenti delle offerte commerciali, del Servizio Sky, della tecnologia e della documentazione contrattuale.
Le **definizioni** utilizzate nelle **Condizioni Generali di Abbonamento Sky** sono descritte nell'Allegato 1 recante le "**Definizioni**".

Art. 1 – Oggetto dell'Abbonamento

Le Condizioni Generali disciplinano le modalità e i termini di offerta del **Servizio Sky** da parte di Sky Italia s.r.l., con sede a Milano in via Monte Penice 7 ("Sky", "noi", "ci"). In fase di adesione al Contratto puoi richiedere i **Pacchetti**, il **Servizio di Installazione** (ove applicabile) e/o i **Servizi o Prodotti Opzionali**, ove applicabili in base all'offerta commerciale cui hai aderito. Inoltre, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, potrai richiedere ulteriori Servizi Sky con le modalità previste dal Contratto e alle condizioni riportate, anche di volta in volta, nelle offerte commerciali.

Art. 2 – Richiesta di Abbonamento

La Richiesta di Abbonamento riporta:

a) l'Anticipo, se richiesto;
b) Il Corrispettivo di Attivazione;
c) Il Corrispettivo di Abbonamento, il Servizio Sky scelto, nonché gli eventuali Servizi o Prodotti Opzionali scelti;
d) Il Corrispettivo di Attivazione del Servizio Sky scelto e le relative modalità di pagamento, fatte salve eventuali diverse condizioni particolari delle singole offerte commerciali;
e) Il Corrispettivo di Attivazione e il Corrispettivo di Abbonamento per i Servizi o Prodotti Opzionali eventualmente richiesti;
f) L'eventuale richiesta del Servizio di Installazione;
g) La tua scelta con riferimento a:
   - il tipo di Contratto (contratto annuale o Contratto Stagionale) e alla tecnologia di fruizione (via satellite o internet);
   - la periodicità del pagamento del Corrispettivi dovuti per i Servizi, nonché per gli eventuali Servizi o Prodotti Opzionali, scelti dall'Abbonato;
   - il metodo di pagamento del Corrispettivi dovuti per i Servizi, nonché per gli eventuali Servizi o Prodotti Opzionali, da te scelti;
   - l'invio delle fatture – in formato elettronico via e-mail o in formato cartaceo all'indirizzo indicato dall'Abbonato - relative alle somme dovute a titolo di Corrispettivo;
   - i tuoi recapiti ai quali possiamo contattarti (ad es: pec, mail, numero di cellulare, ecc);
h) Gli eventuali sconti e promozioni da te scelti tra quelli disponibili;
i) L'indicazione del luogo di installazione dei Materiali Sky;

La consegna o l'invio della Richiesta di Abbonamento da parte tua, attraverso i canali preposti, implica che tu abbia preso visione delle Condizioni Generali e la piena e incondizionata accettazione delle stesse da parte tua.

Art. 3 – Conclusione del Contratto

Il Contratto si intende concluso con la nostra accettazione della tua Richiesta di Abbonamento. In assenza di una accettazione espressa da parte di Sky, la tua Richiesta di Abbonamento si intende accettata con l'abilitazione, da parte nostra, della fruizione del Servizio Sky, che potrà avvenire all'esito del Servizio di Installazione, ove quest'ultimo servizio sia previsto e sia da te richiesto, o nei giorni successivi alla consegna dei Materiali Sky.

In ogni caso, gli effetti del Contratto decorrono dalla nostra abilitazione della fruizione del Servizio Sky, che avviene con l'attivazione della Smart Card, ove prevista, e/o del decoder Sky Stream e che Sky effettua entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della Richiesta di Abbonamento.

Art. 3.1 - Facoltà di Sky di non concludere il Contratto

Ci riserviamo di rifiutare la tua Richiesta di Abbonamento, nei seguenti casi:

a) mancata o erronea fornitura della documentazione e/o delle informazioni necessarie per l'attivazione dei Servizi, che sono state da noi a te richieste;
b) accertamento della tua incapacità legale;
c) inadempimento di qualsiasi obbligazione nei confronti di Sky, a qualsiasi titolo e in riferimento a qualsiasi rapporto con noi, esistente o pregresso;
d) l'iscrizione al registro dei protesti o soggezione a una procedura esecutiva;
e) assoggettamento a procedure concorsuali;
f) se sussistono motivi tecnici, commerciali, organizzativi e/o dipendenti dalla Pubblica Amministrazione che impediscano o ostacolino l'attivazione dei Servizi.

Art. 3.2 - Upgrade, Sostituzioni e Downgrade

In qualsiasi momento l'Abbonato potrà decidere di modificare la composizione del Servizio Sky prescelta dall'Abbonato, fermo restando che l'Abbonamento presuppone l'adesione almeno al Pacchetto Base, e in particolare potrà richiedere contattando il Servizio Clienti Sky tramite telefono, e-mail, pec o con raccomandata a/r ai recapiti indicati al successivo art. 19:

i. l'aggiunta di Pacchetti e/o Servizi o Prodotti Opzionali che comporti un aumento del Corrispettivo di Abbonamento (**Upgrade).**
   L'Upgrade sarà efficace dal momento della richiesta andata a buon fine e, a partire da tale momento, il Corrispettivo di Abbonamento sarà aggiornato e comprenderà il corrispettivo per il/i Pacchetto/i e/o Servizi o Prodotti Opzionali aggiunto/i;
ii. la riduzione di Pacchetti e/o Servizi o Prodotti Opzionali che comporti una riduzione del Corrispettivo di Abbonamento (**Downgrade**). Il Downgrade sarà efficace, a scelta dell'Abbonato, al termine del mese di fatturazione in cui l'Abbonato ha richiesto il downgrade oppure al termine della Durata del Contratto. Nel caso in cui il downgrade sia relativo ad un Abbonamento per il quale sono in corso di fruizione sconti o promozioni sugli importi dovuti dall'Abbonato con un vincolo di permanenza minima nell'Abbonamento, lo sconto o l'offerta promozionale cesserà.

Art. 4 – Pagamento dei Corrispettivi

Il Corrispettivo di Abbonamento per il Servizio Sky può essere pagato dall'Abbonato, secondo quanto da quest'ultimo indicato nella Richiesta di Abbonamento, in un'unica soluzione **(Corrispettivo in Unica Soluzione)** oppure in ratei periodici **(Canoni di Abbonamento)**.
Il Corrispettivo per il/i Servizio/i Sky scelto/i dall'Abbonato sarà dovuto a partire dalla nostra abilitazione del Servizio Sky, con la modalità indicata dall'Abbonato nella Richiesta di Abbonamento, e sarà quello in vigore al momento dell'invio da parte dell'Abbonato della Richiesta di Abbonamento.
Fermo quanto sopra, in caso di scelta da parte dell'Abbonato di offerte promozionali, sarà applicato all'Abbonato il prezzo scontato o promozionale cui lo stesso Abbonato ha aderito in base all'offerta commerciale, ad eccezione di eventuali variazioni dell'IVA o aggiunte di altre imposte di legge a carico dell'Abbonato che dovessero verificarsi nel corso della durata del Contratto. In caso di rinnovo del Contratto, gli sconti o le promozioni, previste dall'offerta commerciale cui l'Abbonato ha aderito, non saranno applicabili, salvo quanto diversamente previsto dall'offerta commerciale ora detta.

Art. 5 – Frequenza e modalità di pagamento

I Corrispettivi andranno pagati con la frequenza scelta dall'Abbonato tra quelle disponibili nella Richiesta di Abbonamento e più precisamente entro la data di scadenza pagamento indicata in fattura.
Il pagamento dei Corrispettivi avverrà con il metodo di pagamento scelto dall'Abbonato nella Richiesta di Abbonamento tra quelli disponibili nella stessa Richiesta di Abbonamento. L'Abbonato dovrà mantenere un metodo di pagamento valido per tutta la durata del Contratto.
Nel caso l'Abbonato abbia scelto quale modalità di pagamento l'addebito su conto corrente o su carta di credito, Sky può, previa comunicazione, sospendere i Servizi, in tutto o in parte, nel caso in cui la Banca o l'Ente Emittente la carta di credito non accetti la nostra richiesta di pagamento, nonché nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine e/o nel caso che la modalità scelta venga revocata dall'Abbonato e non sia prontamente sostituita, prima della scadenza del pagamento, da altra tra quelle accettate da Sky al momento della sostituzione. In ognuno di tali casi di sospensione, l'Abbonato sarà tenuto a corrisponderci gli importi dovuti in base al Contratto tramite una delle modalità di pagamento che Sky comunicherà all'Abbonato.
Qualora constatassimo che i dati di pagamento forniti dall'Abbonato non siano corretti, Sky si riserva la facoltà, previa comunicazione, di sospendere i Servizi, in tutto o in parte.
Ai fini del presente Contratto, l'Abbonato può consultare il sito www.sky.it/business o contattare il Servizio Clienti Sky per verificare ogni aggiornamento sulle modalità di pagamento accettate da Sky.

Art. 6 - Fatturazione

Sky emette fatture elettroniche con la cadenza da te prescelta nella Richiesta di Abbonamento utilizzando il Sistema di Interscambio secondo quanto previsto dal d.lgs. 127/2015 (modificato con l. 145/2018). Le fatture elettroniche emesse nei tuoi confronti sono rese disponibili, su tua richiesta, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; una copia delle fatture elettroniche emesse sono inviate gratuitamente in formato elettronico.
L'Abbonato potrà richiedere l'invio di copia cartacea con spese per l'invio a carico dell'Abbonato, il cui importo sarà indicato preventivamente da Sky.
Se, in corso di Contratto, successivamente all'adesione alla Richiesta di Abbonamento, l'Abbonato aderisce ad offerte o ad altri Servizi, la modalità di consultazione e di eventuale invio delle fatture, secondo quanto sopra previsto, resterà quella in essere per l'Abbonamento al momento dell'adesione a tali offerte o altri Servizi.
Le fatture sono conservate da Sky per il tempo previsto dalla legge.

Art. 7 – Omesso pagamento e clausola penale

In caso di ritardo nel pagamento di qualunque somma dovuta dall'Abbonato in base al Contratto, Sky, previa comunicazione, potrà sospendere integralmente il Servizio Sky nel caso di mancata ricezione del pagamento decorsi i termini previsti dalla normativa applicabile. In tale ipotesi, l'Abbonato sarà tenuto comunque al pagamento, a titolo di penale, del Corrispettivo di Abbonamento per i diversi Servizi Sky scelti per tutta la restante durata del Contratto.
In caso di sospensione, l'Abbonato potrà ottenere la riattivazione del Servizio Sky solo a condizione che paghi a Sky tutte le somme arretrate oltre ad una penale di Euro 59,00 (cinquantanove/00); la riattivazione del Servizio Sky è subordinata all'accertamento dell'effettivo incasso da parte di Sky.

Art. 8 – Durata del Contratto, tacito rinnovo e Disdetta

Fermo quanto previsto dall'art. 8.1 (**Contratto Stagionale**) e dagli artt. 10 (**Recesso dal Contratto ed altre previsioni sulla Disdetta**) e seguenti, il Contratto avrà una durata 12 (dodici) mesi, salvo che non sia diversamente disposto dalle condizioni dell'offerta commerciale cui l'Abbonato ha aderito, decorrenti dalla data di abilitazione da parte di Sky della fruizione del Servizio Sky.
Il Contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salva la facoltà di ciascuna parte di comunicare la propria Disdetta all'altra parte con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza contrattuale. In caso di Disdetta dell'Abbonato, quest'ultimo dovrà comunicare a Sky tale sua scelta secondo le modalità previste dall'art. 10.3.
Esclusivamente per il primo periodo di durata del Contratto, la durata dello stesso sarà prolungata per il numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data di abilitazione da parte di Sky della fruizione del Servizio Sky e la fine del mese in cui è avvenuta tale abilitazione.

8.1 - Contratto Stagionale

Fermo quanto previsto dall'art. 9 (Sconti e offerte promozionali) e dagli art. 10 (Recesso dal Contratto ed altre previsioni sulla Disdetta) e seguenti, il Contratto Stagionale, come definito nell'Allegato 1 e come disciplinato nelle singole offerte commerciali, ha una durata iniziale di 24 (ventiquattro) mesi e si intenderà tacitamente rinnovato di 12 mesi in 12 mesi, ferma restando la facoltà di entrambe le parti di comunicare all'altra parte la propria Disdetta con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza naturale del Contratto Stagionale. La Disdetta dell'Abbonato dovrà essere comunicata a Sky secondo le modalità previste dall'art.10.3.

Articolo 9 – Sconti e offerte promozionali

Sky potrà subordinare la concessione di sconti e/o di promozioni sugli importi dovuti dall'Abbonato a fronte di un vincolo di permanenza minima nell'Abbonamento, stabilita di volta in volta dall'offerta commerciale cui ha aderito.

Art. 10 – Recesso dal Contratto ed altre previsioni sulla Disdetta

Art. 10.1. Casi di recesso

Puoi recedere dal Contratto nei seguenti casi:

(a) in qualunque momento, prima della scadenza del Contratto, alle condizioni previste dal successivo art. 10.2;
(b) in caso di modifica unilaterale del Contratto da parte di Sky alle condizioni previste dal successivo art. 11.

Art. 10.2 – Recesso Anticipato

L'Abbonato può recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, comunicando a Sky tale sua scelta, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, con le modalità e ai termini previsti all'art. 10.3.
Il Recesso Anticipato ha efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione inviata dall'Abbonato.
In caso di Recesso Anticipato, l'Abbonato deve restituire a Sky gli sconti secondo quanto previsto al successivo art. 10.4.

Art. 10.3 - Condizioni e modalità di Recesso Anticipato e di Disdetta

Con riferimento alla Disdetta dal Contratto di cui all'art. 8 e al Recesso Anticipato di cui all'art. 10, puoi comunicare a Sky la tua volontà di disdire il Contratto o di recedere dal Contratto inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno a Sky Italia Srl – casella postale 13057-20141 Milano o un messaggio di PEC all'indirizzo skyitalia@pec.skytv.it o tramite webform o chiamando il Servizio Clienti Sky.

Art. 10.4 - Importi da corrispondere in caso di Recesso Anticipato

Salvo che non sia diversamente disposto dalle condizioni dell'offerta commerciale cui l'Abbonato ha aderito, in caso di Recesso Anticipato, l'Abbonato prende atto e accetta che saranno fatturati e sarà tenuto a versare a Sky:

(a) gli importi dovuti a titolo di Corrispettivi per il Servizio Sky fruito fino ai 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento da parte di Sky della comunicazione di recesso dell'Abbonato;
(b) qualora l'Abbonato non abbia rispetto il vincolo di permanenza minimo previsto dall'offerta commerciale promozionale cui lo stesso ha aderito, una somma pari all'importo dello sconto o al valore della promozione di cui ha beneficiato.

Art. 11 - Modifiche unilaterali delle condizioni economiche e contrattuali

Sky ha la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali previste nel Contratto, oltre che nei casi previsti dalla legge, solo qualora ricorra uno dei seguenti giustificati motivi: modifiche legislative, regolamentari, esigenze organizzative, amministrative, tecniche, motivi connessi con l'incremento dei costi relativi ai contenuti, modifica o ammodernamento delle soluzioni tecniche di prestazione dei Servizi, in occasione di sviluppi tecnologici o informatici, o comunque in presenza di eventi, di carattere particolare o generale, che rilevino rispetto alle prestazioni contrattuali.
In tal caso Sky provvede tempestivamente a informare l'Abbonato mediante una comunicazione in fattura e/o altra comunicazione scritta contenente l'indicazione del giustificato motivo della/e variazione/i, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di entrata in vigore delle modifiche, e/o mediante ogni altra modalità di comunicazione prevista dalla legge.
Entro tale termine, l'Abbonato avrà diritto di recedere dal Contratto per il quale è intervenuta la modifica senza penali né costi di disabilitazione del Servizio Sky (inclusi gli eventuali importi previsti ai precedenti articoli 9 (**Sconti e offerte promozionali**) e 10.4 (b) (**Importi da corrispondere in caso di Recesso Anticipato**)) con le modalità previste dall'art. 10.3.
In caso di mancato esercizio nel termine sopra indicato del diritto di recesso, le variazioni unilaterali si intenderanno accettate dall'Abbonato e produrranno effetti nei suoi confronti.
Sky rende disponibili sul sito www.sky.it/business le proprie Condizioni Generali aggiornate.

Art. 12 – Aggiornamenti dei contenuti dell'offerta Sky, dei canali e dei Pacchetti

L'Abbonato prende atto e accetta che, per garantire la fruizione del Servizio, Sky potrà modificare il satellite geostazionario ricetrasmittente. In tal caso, l'Abbonato sarà informato con adeguata comunicazione, anche con riferimento a possibili temporanee interruzioni del Servizio e/o con riferimento al riposizionamento dell'impianto di ricezione satellitare che dovesse essere necessario, che è unicamente a suo carico.
L'Abbonato prende atto ed accetta che i canali e/o i servizi e/o i contenuti inclusi nei Pacchetti e/o nell'offerta Sky sono (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli eventi calcistici e/o sportivi all'inizio di e/o durante ciascun campionato) sono soggetti ad aggiornamenti

derivanti dalla disponibilità o meno dei relativi diritti di utilizzazione in capo a Sky e/o ai suoi danti causa e/o derivanti dalle scelte di Sky in merito al Servizio Sky, o in merito ai propri canali e/o servizi, e/o derivanti dalle scelte di soggetti terzi editori di canali e/o servizi facenti parte, di volta in volta, del Servizio Sky.
L'Abbonato prende inoltre atto e accetta che la possibilità per Sky di trasmettere eventi in diretta e/o dal vivo, con o senza la presenza del pubblico, potrebbe essere compromessa da contingenze sanitarie, sociali, economiche o politiche.
Ci riserviamo la facoltà di aggiornare i canali e/o i servizi e/o i contenuti inclusi nei Pacchetti e/o nell'offerta Sky, potendo la loro presenza nei Pacchetti e/o nell'offerta Sky cessare per le ragioni sopra dette, e potendo il numero di ore di ciascun canale e/o servizio incluso nei Pacchetti e/o nell'offerta Sky essere modificato anche in termini di riduzione della durata di ciascun canale e/o servizio.
In caso di cessazione della presenza di un canale e/o servizio incluso nei Pacchetti e/o nell'offerta Sky e/o in caso di aggiunta di nuovi canali e/o servizi, Sky fornirà all'Abbonato l'aggiornamento in merito alla propria offerta attraverso il sito www.sky.it/business, l'EPG, i materiali commerciali o contattando il Servizio Clienti Sky.
Ti ricordiamo che:

(a) Sky è responsabile esclusivamente del contenuto dei canali e/o servizi di cui è editore;
(b) i canali e/o i servizi di terzi editori inclusi, di volta in volta, nell'offerta Sky, non ricadono sotto la responsabilità di Sky,
(c) i canali e/o i servizi e/o i contenuti inclusi nei Pacchetti e/o nell'offerta Sky per gli Abbonati [che abbiano aderito al Contratto di Abbonamento per Pubblici Esercizi] potrebbero essere diversi da quelli inclusi nei Pacchetti e/o nell'offerta Sky per clienti che abbiano aderito a un contratto di abbonamento residenziale al Servizio Sky.

L'Abbonato potrà consultare, in qualsiasi momento, la composizione aggiornata dell'offerta Sky tramite il sito www.sky.it/business, i materiali commerciali o contattando il Servizio Clienti Sky.
Sky, inoltre, non sarà responsabile in caso di inesattezza dei dati trasmessi ed in particolare dei dati finanziari ed economici forniti dai diversi canali, servizi e/o programmi trasmessi inclusi nei Servizi.

Art. 12.1 - Forza maggiore

Sky non sarà responsabile di interruzioni e/o sospensioni del Servizio Sky e/o dei canali e/o dei servizi e/o dei contenuti dovute a cause di Forza Maggiore, intendendosi tali le circostanze al di fuori del controllo di Sky, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scioperi, allagamenti, terremoti, incendi ed altri disastri naturali, pandemia oltre ad atti e/o omissioni di fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche o di energia elettrica e in genere di prodotti e/o servizi forniti da terzi.

Art. 13 – Corretto funzionamento del Servizio Sky, controlli tecnici e aggiornamento del software

Art. 13.1 - Corretto funzionamento del Servizio Sky

L'abilitazione alla fruizione del Servizio Sky può avvenire con i Materiali Sky, che sono gli unici a garantire il corretto funzionamento del Servizio Sky, oppure con un Decoder di Proprietà dell'Abbonato.
Sky non sarà responsabile del peggioramento della qualità del Servizio Sky qualora questa dipenda da un uso improprio dei Materiali Sky da parte dell'Abbonato, da un difetto di ricezione e/o di regolazione o da malfunzionamento del Decoder di Proprietà dell'Abbonato, salve le garanzie di cui all'art. 5 delle Condizioni Generali dei Servizi di Installazione, o che dipenda dalla rete internet dell'Abbonamento e/o dall'operatore internet e/o da qualunque altra causa non imputabile a Sky. Inoltre, Sky non è responsabile del mancato funzionamento del Servizio Sky derivante da limitazioni tecniche o tecnologiche del Decoder di Proprietà dell'Abbonato (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'interattività e l'EPG potrebbero ampliamento o miglioramento del Servizio Sky stesso. Qualora tali interruzioni dovessero durare per più di 2 (due) giorni consecutivi, Sky riconoscerà all'Abbonato uno sconto sul Corrispettivo di Abbonamento.
Sul sito www.sky.it/business puoi inoltre trovare, costantemente aggiornate, la descrizione delle funzionalità relative al Servizio Sky e quelle relative ai Servizi o Prodotti Opzionali. Ti invitiamo a consultare il sito www.sky.it/business e le informazioni disponibili nelle offerte commerciali.

Art. 13.2 – Controlli tecnici

L' Abbonato s'impegna a permettere ai tecnici inviati da Sky, muniti di tesserino di riconoscimento, l'accesso al locale ove si trova installato il Materiale Sky, previo appuntamento che verrà concordato con l'Abbonato da Sky o dal tecnico incaricato da Sky, comunque nel rispetto delle norme applicabili. Qualora l'Abbonato non consenta immotivatamente tale accesso, Sky avrà facoltà di sospendere il Servizio Sky inviando preventivamente all'Abbonato una comunicazione.

Art. 13.3 – Aggiornamento del software

L'Abbonato prende atto e accetta che, per garantirgli la funzionalità del Servizio Sky, Sky potrà aggiornare in modalità remota il software o il firmware presente nei Materiali Sky o nel Decoder di Proprietà dell'Abbonato. Inoltre, l'Abbonato prende atto e accetta che Sky ha la facoltà di apportare, al fine di garantire la sicurezza del Servizio Sky, ogni altro aggiornamento e/o modifica relativa alla tecnologia di fruizione scelta dall'Abbonato ai sensi del Contratto.

Art. 14 – Condizioni di utilizzo del Servizio Sky e sicurezza

Art. 14.1 - Condizioni di utilizzo del Servizio Sky

L'Abbonato si impegna:

a) ad usufruire del Servizio Sky esclusivamente presso l'indirizzo indicato nella Richiesta di Abbonamento quale luogo di installazione del/i Decoder fornito/i da Sky, restando inteso che, fermo ogni altro divieto e/o limitazioni previste in questo articolo o in altre previsioni del presente Contratto di Abbonamento, **non è consentito usufruire del Servizio Sky, neppure in parte**: **(i)** all'esterno dei locali del Pubblico Esercizio con la sola eccezione delle pertinenze del Pubblico Esercizio, dove la fruizione del Servizio Sky è consentito a condizione che tutte le seguenti previsioni cumulative siano rispettate: **x)** le pertinenze siano immediatamente adiacenti e serventi al medesimo Pubblico Esercizio e siano debitamente delimitate rispetto ad altri spazi dello stesso Pubblico Esercizio o di terzi e **y)** il Servizio Sky non sia in nessun caso visibile, neppure in parte, ad un pubblico diverso da quello che fruisce dei servizi forniti dallo stesso Pubblico Esercizio ; **(ii)** su maxischermi se non all'interno dei soli locali del Pubblico Esercizio (essendo quindi vietata la fruizione del Servizio Sky su maxischermi nelle pertinenze del Pubblico Esercizio, oltre che, naturalmente, fuori dal Pubblico Esercizio). Ai fini del presente Contratto, non è considerato maxischermo unicamente uno schermo di dimensioni complessive inferiori o pari a 100 pollici ("Schermo Consentito"), purché la fruizione del Servizio Sky attraverso uno Schermo Consentito avvenga unicamente o all'interno dei locali del Pubblico Esercizio e/o all'interno delle sue pertinenze (ma mai fuori dal Pubblico Esercizio), ferme le limitazioni tutte previste alla presente lett. a)(i) per le pertinenze del Pubblico Esercizio, e purché lo Schermo Consentito non sia in nessun caso combinato e/o abbinato, in alcun modo, con altri schermi così da formare un multischermo. In nessun caso, è autorizzata la fruizione del Servizio Sky, neppure in parte e nemmeno su Schermi Consentiti e/o su maxischermi o multischermi, per la realizzazione di eventi di qualsiasi genere e/o per la fruizione del Servizio Sky in luoghi aperti al pubblico (diversi dal Pubblico Esercizio e dalle relative pertinenze ferme le limitazioni tutte previste alla presente lett. a)(i)) e/o in aree pubbliche (es. piazze, strade, etc.); **(iii)** nelle stanze delle strutture che consentano un alloggio temporaneo quali ad esempio, sale cinema, stanze di hotel, di pensioni e di residence e comunque in qualsiasi altro luogo aperto al pubblico diverso dal Pubblico Esercizio indicato in Contratto. A parziale deroga di quanto previsto alla lettera (a)(i) del presente articolo, è consentita la fruizione del Servizio Sky nelle aree di ristoro comuni autorizzate dei centri commerciali, purché: **(A)** le aree di ristoro ora dette si trovino totalmente all'interno dei medesimi centri commerciali, **(B)** tali aree di ristoro siano serventi ai locali di ristorazione presenti nei medesimi centri commerciali e in gestione a questi ultimi, **(C)** tali aree di ristoro siano debitamente delimitate rispetto ad altri spazi del centro commerciale o di terzi, **(D)** l'Abbonato al Servizio Sky sia il medesimo centro commerciale e **(E)** il Servizio Sky non sia in alcun modo visibile ad un pubblico diverso da coloro che fruiscono dei servizi di ristorazione all'interno dell' area di ristoro comune;
b) a comunicare immediatamente a Sky, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a Sky Italia Srl – casella postale 13057-20141 Milano o con un messaggio di PEC all'indirizzo skyitalia@pec.skytv.it, ogni modifica dell'indirizzo indicato nella Richiesta di Abbonamento quale luogo di installazione del Decoder, restando inteso che il Decoder non potrà essere installato fuori dal Territorio; bb) a fornire su richiesta di Sky i documenti necessari che comprovino la tipologia di locale pubblico nel quale verrà fruito l'Abbonamento, al fine di accedere ad offerte e/o listini dedicati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, se l'Abbonamento verrà fruito all'interno dei locali di un'associazione senza scopo di lucro sarà necessario fornire a Sky copia dello Statuto dell'associazione per beneficiare del relativo listino;
c) a non condividere i contenuti o mettere a disposizione in rete ad altri soggetti, in assenza dell'autorizzazione del legittimo titolare dei contenuti, cc) ad utilizzare i soli canali inclusi nel Pacchetto prescelto per l'Abbonamento Sky. L'utilizzazione di canali diversi da quelli inclusi nel Pacchetto ora detto avverrà a cura, spese e responsabilità esclusive dell'Abbonato che manleverà e terrà indenne Sky da qualunque conseguenza dovesse derivare a Sky dall'utilizzazione di tali diversi canali;
d) a ottenere ogni necessaria autorizzazione e/o licenza e a corrispondere i relativi corrispettivi e/o compensi agli organismi di gestione collettiva e/o alle entità di gestione indipendente che intermedino diritti e/o compensi sulle opere e/o i materiali protetti contenuti nel Servizio Sky (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: SIAE, LeA, SCF, Itsright, etc.) in relazione alle utilizzazioni del Servizio Sky da parte dell'Abbonato;
e) ad utilizzare il Servizio Sky nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di Sky e/o di terzi, restando inteso che ogni uso del Servizio Sky di qualsivoglia testo, immagine, suono, video o informazione messi a disposizione dell'Abbonato a mezzo del Servizio Sky in violazione dell'art. 14.1 a) e dell'art. 14.1 c) e che, pertanto, l'Abbonato sarà responsabile per qualunque violazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale di Sky o di terzi e manleverà e terrà indenne Sky da qualunque conseguenza pregiudizievole derivasse dalla violazione di tali diritti;
f) a mantenere riservato il codice segreto impostato dall'Abbonato con il telecomando (il "Codice Segreto") e sarà responsabile per l'uso illegittimo da parte di terzi che lo abbiano da lui appreso anche contro la sua volontà.

Art. 14.2 - Sicurezza: controlli, sospensione del Servizio Sky e penale contrattuale per uso non conforme

Per motivi di sicurezza e per tutelare i contenuti, la tecnologia e i Materiali Sky da usi abusivi, Sky potrà svolgere dei controlli. Qualora si rilevino usi illeciti, anche eventualmente realizzati attraverso il Decoder di Proprietà dell'Abbonato, Sky potrà adottare delle azioni di sospensione del Servizio Sky e/o di risoluzione del Contratto, richiedere delle penali e agire per non essere disponibili con alcuni tipi di Decoder di Proprietà dell'Abbonato), né è responsabile del corretto funzionamento del Servizio Sky nei casi indicati nell'Allegato 2. Sky potrà interrompere il Servizio Sky per effettuare interventi di riparazione, manutenzione, il risarcimento dei danni nei confronti dei soggetti responsabili, ai sensi del Contratto e/o ai sensi delle normative applicabili.
In particolare, Sky si riserva di effettuare dei controlli in qualsiasi momento e con qualsiasi modalità per verificare che l'utilizzo del Servizio Sky sia conforme a quanto previsto all'art. 14.1, nel rispetto delle norme applicabili.
Sky si riserva di verificare, inoltre, in qualsiasi momento e con qualsiasi modalità, da remoto o tramite propri incaricati, che la/le Smart Card abbinata/e non siano utilizzate per la fruizione del Servizio Sky al di fuori dell'indirizzo indicato nella Richiesta di Abbonamento o presso soggetti diversi dal titolare dell'abbonamento o comunque in modo difforme rispetto a quanto previsto nel presente Contratto di Abbonamento. Ad esito dei controlli, gli incaricati redigeranno un documento informativo che verrà comunicato a Sky per le necessarie verifiche.
Nei casi in cui, ad esito dei controlli, venga riscontrato un uso illecito, in quanto non conforme al precedente articolo 14.1 lett. a), c) ed e) Sky potrà sospendere il Servizio Sky, dandone comunicazione all'Abbonato nelle modalità ritenute più opportune, ferma la possibilità di richiedere la penale indicata di seguito e di procedere alla risoluzione ai sensi dell'art. 16.
Sky si riserva, inviando previamente una comunicazione all'Abbonato, di procedere con la sospensione del Servizio Sky anche nel caso di rifiuto da parte dell'Abbonato a collaborare per consentire di effettuare le verifiche e i controlli di cui al presente art. 14.2.
In caso di violazione da parte dell'Abbonato di uno o più delle obbligazioni previste art. 14.1 lettere a), c), e) Sky avrà diritto di richiedere all'Abbonato il pagamento di una penale di Euro 4.000,00 (quattromila/ 00) per ciascuna violazione, importo calcolato in base al costo medio di un abbonamento per i locali pubblici per un periodo di 12 (dodici) mesi, salvo ogni altro diritto di Sky, ivi compreso il risarcimento del maggior danno. Sarà facoltà di Sky procedere sia civilmente che penalmente nei confronti dei responsabili.

Art. 15 – Materiali Sky, condizioni di uso, assistenza tecnica, penali

Art. 15.1 Materiali Sky

I Materiali Sky che metteremo a disposizione dell'Abbonato, con le modalità di volta in volta stabilite, per fruire del Servizio Sky continueranno a rimanere di proprietà di Sky e saranno messi a disposizione dell'Abbonato da parte nostra in comodato d'uso gratuito.

L'Abbonato prende atto e accetta che, salvo quanto diversamente previsto dalle specifiche condizioni dell'offerta commerciale cui ha aderito, la cessazione del Contratto, qualunque ne sia la causa, comporta l'automatica cessazione del comodato d'uso gratuito dei Materiali Sky. L'Abbonato dovrà restituire i Materiali Sky alla cessazione del Contratto, secondo le modalità e i termini previsti all'art. 15.2, nonché nel corso del Contratto nei casi previsti dall'art. 15.2.

Art. 15.2 - Condizioni di uso dei Materiali Sky, acquisto, restituzione del Decoder Integrato e della Smart Card, penali

L' Abbonato dovrà utilizzare i Materiali Sky in maniera conforme al Contratto, nonché mantenere i Materiali Sky liberi da qualsiasi onere, pegno o gravame e fare in modo che il diritto di Sky su di essi resti immune da eventi pregiudizievoli. In caso di usi non consentiti dei Materiali Sky, potremo sospendere all'Abbonato il Servizio Sky e applicare la penale contrattuale fino a Euro 4.000 (quattromila/00) oltre a richiedere il risarcimento del maggior danno, nonché risolvere il Contratto.
Nel corso del Contratto, qualora venga richiesto da Sky, a fini di manutenzione, aggiornamento tecnologico, sicurezza o verifica del corretto utilizzo dei Materiali Sky, l'Abbonato dovrà mettere il Materiale Sky interessato a disposizione di Sky o sostituirlo o restituirlo a Sky con le modalità e i tempi indicati da Sky e in caso di mancato adempimento Sky potrà applicare le penali previste nell'art. 15.5.
Resta inteso che la sostituzione avverrà prima che i Materiali Sky da sostituire divengano inutilizzabili, e secondo le modalità che Sky indicherà all'Abbonato. Ove quest'ultimo non dovesse provvedere secondo le modalità da noi indicate, ferme le previsioni di cui all'art. 15.5, eventuali malfunzionamenti non saranno a noi imputabili. Salvo quanto diversamente previsto dalle specifiche condizioni dell'offerta commerciale cui hai aderito, in caso di cessazione del Contratto:

(a) l'Abbonato sarà tenuto alla restituzione dei Materiali Sky in stato perfettamente integro e funzionanti, salvo segni di usura derivanti dal loro normale utilizzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla disattivazione del Servizio Sky, consegnando i Materiali Sky presso uno Sky Service (e facendosi rilasciare la ricevuta di avvenuta riconsegna) o secondo le diverse modalità che ti saranno comunicate da Sky. È possibile reperire lo Sky Service più vicino sul sito www.sky.it/business o contattando il Servizio Clienti Sky;
(b) Sky potrà addebitarti le penali previste all'art. 15.5 in caso di mancata restituzione dei Materiali Sky, di ritardo nella loro restituzione oltre il termine sopra indicato e/o in caso di loro danneggiamento e/o distruzione, in tutto o in parte.

Art. 15.3 – Furto o smarrimento
In caso di furto o smarrimento dei Materiali Sky, l'Abbonato dovrà inviare a Sky, entro 7 (sette) giorni dal furto o dallo smarrimento, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a Sky Italia Srl – casella postale 13057-20141 Milano o un messaggio di PEC all'indirizzo skyitalia@pec.skytv.it, copia della relativa denuncia alle competenti autorità e dovrà corrispondere la penale prevista dall'art. 15.5.

Art. 15.4 – Assistenza tecnica

In caso di malfunzionamento del Materiali Sky, l'Abbonato dovrà astenersi dall'intervenire direttamente sugli stessi e dovrà rivolgersi e, ove richiesto, consegnarli ad uno Sky Service. Sky garantisce la riparazione o la sostituzione del Materiale Sky non funzionante con un altro Materiale Sky, eventualmente anche ricondizionato. In caso di malfunzionamento, la mancata sostituzione o riparazione imputabile all'Abbonato non esonera in alcun caso l'Abbonato dall'obbligo di pagare il Corrispettivo di Abbonamento o i relativi Canoni di Abbonamento e gli importi dovuti in base al Contratto.

Per i servizi di manutenzione e assistenza tecnica, puoi consultare le pagine del sito www.sky.it/business e le Condizioni Generali dei Servizi di Installazione.

Art. 15.5 - Penali

In caso di ritardo nella restituzione dei Materiali Sky, Sky avrà diritto ad applicare una penale di Euro 5,20 (cinque/20) per ciascun giorno di calendario di ritardo fino ad un importo massimo di:

- Euro 75 (settantacinque/00) per il **Decoder HD**
- Euro 70 (settanta/00) per il **Decoder Sky Stream**
- Euro 150€ per il **Decoder SkyQ**
- Euro 30,00 (trenta/00) per il **telecomando**
- Euro 30,00(trenta/00) per la **Smart Card**.

Resta salvo il risarcimento del maggior danno subito da Sky e di tutti i costi necessari ad ottenere la restituzione o il recupero dei Materiali Sky. Nell'ipotesi di mancata restituzione, smarrimento, furto, danneggiamento o distruzione dei Materiali Sky, l'Abbonato sarà obbligato a pagare, a titolo di penale e salvo maggior danno, gli importi massimi di cui al precedente paragrafo.

a) trascorsi 14 (quattordici) giorni dalla data di sospensione del Servizio Sky ai sensi dei precedenti art.7 e 14.2;
b) in caso di violazione e/o inadempimento di anche uno soltanto degli obblighi, divieti, garanzie dell'Abbonato di cui ai precedenti artt. 14 e 15.
c) nel caso di mancata accettazione da parte della Banca o dell'Ente emittente della modalità di pagamento scelta dall'Abbonato ai sensi del precedente art. 5.

Previa comunicazione, Sky potrà recedere dal contratto nell'ipotesi in cui l'Abbonato sia sottoposto a procedura fallimentare o ad altra procedura concorsuale, risulti iscritto nel registro dei protesti ovvero sia condannato (anche in via non definitiva) in procedimenti penali, nei quali Sky sia persona offesa dal reato, relativi all'utilizzo illecito dei Servizi.
In caso di cessazione del Contratto, l'Abbonato sarà comunque tenuto a versare un importo pari alle somme dovute, a qualunque titolo, in base al presente Contratto.
Inoltre, qualora la risoluzione del Contratto sia avvenuta a causa del mancato pagamento di uno più Canoni di Abbonamento, dovuti dall'Abbonato, Sky avrà la facoltà di richiedere all'Abbonato a titolo di penale un importo complessivo pari alle rate del Canone di Abbonamento fino alla scadenza del Contratto fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Inoltre, laddove, a seguito del mancato pagamento dei Corrispettivi dovuti dall'Abbonato a Sky, sia intervenuta la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo oppure la Disdetta o il Recesso dell'Abbonato dal Contratto ai sensi, rispettivamente, dei precedenti articoli 8 e 10, l'Abbonato dovrà rimborsare a Sky tutte le spese da questa sostenute per il recupero del proprio credito e/o delle penali previste, versando a Sky un importo massimo di Euro 105,02 (centocinque/02), fatti salvi gli eventuali ulteriori costi.

Art. 17 – Cessione del Contratto e cessione del credito

A condizione che la tutela dei diritti dell'Abbonato non risulti diminuita, Sky è autorizzata a cedere a terzi il Contratto, in tutto o in parte, ivi inclusi i crediti e ogni altro diritto dallo stesso derivanti, senza necessità di ulteriore accettazione da parte dell'Abbonato, accettazione che si intende qui già espressa e confermata.
Salva preventiva autorizzazione scritta di Sky, l'Abbonato non può cedere il Contratto o i diritti e/o le obbligazioni dallo stesso derivanti a terzi.

Art. 18 – Contratto a favore del Terzo Fruitore

Al momento dell'adesione al Contratto, l'Abbonato può indicare un Terzo Fruitore del Servizio Sky, impegnandosi a:

a) pagare tutte le somme dovute in base al Contratto;
b) rendere noti al Terzo Fruitore i termini e le condizioni del Contratto e l'informativa privacy e garantire il rispetto da parte del Terzo Fruitore di quanto previsto nel Contratto stesso ed in particolare delle previsioni delle Condizioni Generali relative ai Materiali Sky (art. 15) e al corretto utilizzo del Servizio Sky (art. 14).

Nel caso in cui il Servizio Sky sia fornito al Terzo Fruitore resta inteso che:

i. in caso di inadempimento da parte del Terzo Fruitore di qualunque obbligo su di esso gravante in base al Contratto, Sky potrà rivalersi direttamente nei confronti dell'Abbonato, oltre che nei confronti del Terzo Fruitore;
ii. nel caso in cui il Terzo Fruitore si rifiuti di profittare del presente Contratto, questo ultimo si considererà perfezionato con l'Abbonato alla data di attivazione del Servizio Sky;
iii. il Recesso Anticipato o la Disdetta sarà efficace sia se inviato/a dall'Abbonato, sia se inviato/a dal Terzo Fruitore con le modalità indicate all'art. 10.3 che precede.

Art. 19 - Servizio Clienti Sky

Per assistenza l'Abbonato potrà contattare il nostro Servizio Clienti:
per posta all'indirizzo Sky, Casella Postale 13057, 20141 Milano;
tramite email all'indirizzo bar@skytv.it;
tramite pec all'indirizzo skyitalia@pec.skytv.it;
per telefono al numero 02.49545018;
tramite l'area clienti del sito www.sky.it/business/area-cliente/bar oppure attraverso ogni altro mezzo che ti sarà comunicato, anche di volta in volta da Sky.

Art. 20 - Comunicazioni di Sky e aggiornamento dell'indirizzo dell'Abbonato

Art. 20.1. Comunicazioni di Sky
Invieremo all'Abbonato informazioni relative all'Abbonamento e al Servizio Sky (ad esempio comunicazioni di assistenza, variazioni contrattuali, messaggi di conferma, notifiche, etc.) preferibilmente in formato elettronico al tuo indirizzo e-mail, qualora tu ci abbia fornito un indirizzo email nella Richiesta di Abbonamento o successivamente, e fermo restando che è tuo onere e responsabilità comunicare ogni variazione di tale indirizzo. Ulteriori mezzi per fornire assistenza o informazioni sul Servizio Sky potranno essere: telefonata, messaggio di testo (sms), bmail, messaggio in fattura, pec, lettera scritta (ad es. in mancanza del tuo indirizzo email o pec). Talune informazioni riguardanti speciali tariffe o promozioni offerte da Sky potrebbero essere rese note esclusivamente tramite informative non individualizzate, visualizzabili esclusivamente accedendo all'area dedicata del sito business.

Art. 20.2. Aggiornamento da parte tua dell'indirizzo riportato nella Richiesta di Abbonamento

L'Abbonato prende atto e accetta che l'indirizzo indicato nel riquadro della Richiesta di Abbonamento denominato "*Dati del titolare della fatturazione/Abbonato*" vale come elezione di domicilio ai fini di ogni comunicazione A.R. e/o notificazione da parte di Sky relativa al Contratto. L'Abbonato si obbliga a comunicare tempestivamente a Sky, tramite il Servizio Clienti Sky, ogni variazione del suddetto indirizzo e prende atto e accetta che ogni onere e responsabilità conseguente alla sua irreperibilità grava unicamente sull'Abbonato.

Art. 21 – Reclami

Eventuali reclami potranno essere comunicati al Servizio Clienti Sky, inviando una comunicazione per iscritto, tramite i punti di contatto di cui al precedente art. 19. Sky si impegna a valutare la fondatezza dei reclami e a comunicare all'Abbonato l'esito della valutazione del reclamo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della sua comunicazione, informandolo, tramite comunicazione email o telefonata o messaggio di testo (sms o chat) o pec o lettera scritta. In caso di accoglimento del reclamo, Sky informerà l'Abbonato circa i provvedimenti, le misure idonee individuate da Sky, nonché i tempi necessari a rimuovere le irregolarità riscontrate.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali (rinvio)

Sky tratterà i dati e le informazioni secondo quanto previsto dall'informativa completa sul trattamento dei dati personali dell'Abbonato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che è allegata al presente Contratto e ne costituisce parte integrante.

Art. 23 – Legge applicabile e foro esclusivo

L'Abbonamento è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto o sorte in relazione allo stesso saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

***

ALLEGATO 1: Definizioni
Ai fini del presente Contratto, i termini indicati avranno il seguente significato. I termini definiti al singolare si intenderanno anche al plurale e viceversa.
"Abbonato": la persona fisica o giuridica (in persona del suo legale rappresentante) che, agendo nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, aderisce alla Richiesta di Abbonamento e alle Condizioni Generali (inclusive dei relativi Allegati) o che ha indicato un altro soggetto Terzo Fruitore per la fruizione del Servizio Sky, conformemente a quanto previsto dall'art. 18 delle Condizioni Generali;
"Allegati": Gli allegati alle Condizioni Generali di Abbonamento Sky che ne costituiscono parte integrante.
"Anticipo" o "**Downpayment**": la somma versata dall'Abbonato al momento dell'adesione alla Richiesta di Abbonamento, a titolo di anticipo dei Corrispettivi;
"Condizioni Generali": le presenti condizioni generali di abbonamento che regolano il rapporto fra l'Abbonato e Sky;
"Contratto" o "Abbonamento": l'insieme costituito dalla Richiesta di Abbonamento fatta dall'Abbonato (e accettata da Sky), dalle Condizioni Generali e i relativi Allegati, dall'offerta commerciale e ogni altro documento che costituisce parte integrante ed essenziale del Contratto. In caso di contrasto tra la Richiesta di Abbonamento e le condizioni particolari delle singole offerte commerciali, queste ultime prevarranno, salvo che non sia diversamente previsto. In caso di contrasto tra le condizioni particolari delle singole offerte commerciali e le Condizioni Generali, le condizioni particolari prevarranno, salvo che non sia diversamente previsto;
"Contratto Stagionale": tipologia di Abbonamento, regolato dalle specifiche condizioni particolari dell'offerta commerciale cui l'Abbonato ha aderito, che permette all'Abbonato la visione del Servizio Sky per un periodo variabile da 4 a 9 mesi per ogni anno solare di durata dell'Abbonamento;
"Corrispettivi": Individualmente e collettivamente, il Corrispettivo di Abbonamento, il Corrispettivo di Attivazione, il Corrispettivo per il Decoder.
"Corrispettivo del Contenuto a Richiesta": le somme dovute dall'Abbonato a titolo di corrispettivo per la fruizione di un Contenuto a Richiesta che egli acquista in aggiunta ai Pacchetti in Abbonamento e che può variare in relazione alla tipologia di evento;
"Corrispettivo di Abbonamento": Le somme dovute dall'Abbonato a titolo di corrispettivo per l'offerta del Servizio Sky e/o, ove previsto, di ciascun Servizio o Prodotto Opzionale;
"Corrispettivo di Attivazione": le somme dovute al momento dell'adesione alla Richiesta di Abbonamento dall'Abbonato a titolo di corrispettivo, una tantum o rateizzato, per l'abilitazione del Servizio Sky e/o le somme dovute in caso di abilitazione di ulteriori Servizi Sky e/o Servizi o Prodotti Opzionali in corso di Contratto, ove previsto;
"Corrispettivo di Chiamata": la somma dovuta dall'Abbonato a titolo di corrispettivo per l'apertura di un ordine di servizio tramite il Call Center di Sky;
"Decoder di Proprietà dell'Abbonato": Decoder di proprietà dell'Abbonato, venduto da Sky o comunque immesso sul mercato direttamente da Sky

"Decoder Sky": l'apparecchio di decodifica (comprensivo del telecomando), di proprietà di Sky, concesso in comodato gratuito da Sky, per la fruizione del Servizio Sky; **"Disdetta":** Il diritto di disdire il Contratto al termine della sua durata contrattuale, per evitarne il rinnovo automatico.
"EPG" (Guida Elettronica ai Programmi): strumento di consultazione del palinsesto dei canali trasmessi da Sky e di utilizzo delle funzionalità dei Decoder;
"Materiali Sky": I materiali di proprietà di Sky forniti all'Abbonato in comodato d'uso gratuito per la fruizione del Servizio Sky, quali il Decoder Sky (incluso il suo telecomando), la Smart Card e ogni altro dispositivo e/o accessorio fornito da Sky e finalizzato alla fruizione del Servizio Sky. I singoli Materiali Sky ora detti possono variare a seconda delle specifiche modalità tecnologiche di fruizione del Servizio Sky.
"Pacchetto": Un insieme di canali, servizi e/o contenuti offerti in modo coordinato da Sky. I pacchetti Sky alla data di pubblicazione delle Condizioni Generali di Abbonamento Sky sono: "Sky Basic" e "Sky Plus";
"Pacchetto Base": il pacchetto minimo necessario per fruire del Servizio Sky, che alla data di pubblicazione delle presenti Condizioni Generali, corrisponde al pacchetto "Sky Basic";
"Pubblici Esercizi": esercizi aperti al pubblico per la somministrazione di generi di conforto e/o altri servizi, quali a titolo esemplificativo: bar, pub, ristoranti, pizzerie, circoli sportivi, sale giochi, punti di vendita, associazioni e, quanto a: residence, alberghi, pensioni, caserme, ospedali, cliniche e carceri, le sole aree comuni;
"Recesso Anticipato": Il diritto di recedere in ogni momento dal Contratto;
"**Servizio Sky"**: Individualmente e collettivamente, il Pacchetto Base e/o ogni altro Pacchetto e/o Servizio o Prodotto Opzionale scelti dall'Abbonato con la Richiesta di Abbonamento o con successive modifiche effettuate ai sensi dell'art. 3.2 delle Condizioni Generali;
"Servizio Clienti Sky": il servizio di assistenza per gli Abbonati descritto all'art. 19;
"Servizi o Prodotti Opzionali": Individualmente e collettivamente, i servizi o prodotti opzionali offerti da Sky, fruibili solo dall'Abbonato che già disponga del Pacchetto Base e sia in regola con gli obblighi di pagamento del Servizio Sky sia al momento della loro richiesta che al momento della relativa fruizione. I Servizi o Prodotti Opzionali possono variare a seconda delle specifiche modalità tecnologiche di fruizione del Servizio Sky.
"HD": funzionalità che permette la fruizione in alta definizione dei canali e/o servizi facenti parte del/i Pacchetto/i dell'Abbonamento, mediante l'utilizzo del Decoder Sky HD o del Decoder Sky Q di un Decoder di Proprietà dell'Abbonato HD con un televisore HD di proprietà dell'Abbonato;
"Servizio di Installazione": Servizio reso da Sky, su richiesta dell'Abbonato e dietro corrispettivo, al momento dell'adesione alla Richiesta di Abbonamento, avente ad oggetto la realizzazione dell'impianto satellitare presso l'indirizzo indicato dall'Abbonato nella Richiesta di Abbonamento, ed eventualmente delle attività accessorie per consentire la fruizione dell'Abbonamento.;
"Servizio Trova Sky Bar": Servizio Opzionale offerto sulla base delle specifiche condizioni particolari dell'offerta commerciale di volta in volta disponibile a "bar", "pub", "ristoranti" e "pizzerie" e agli altri Pubblici Esercizi che Sky potrà indicare, anche di volta in volta, nelle singole offerte commerciali, consistente nel loro inserimento in un motore di ricerca internet presente sul sito trovabar.sky.it/ ;
"Sky Service": i centri autorizzati Sky presso cui è possibile:
i. aderire al Contratto,
ii. richiedere la sostituzione del Decoder Sky non funzionante
iii. effettuare la manutenzione della Smart Card e del Decoder Sky
iv. effettuare il ritiro del Decoder Sky e della Smart Card
"Smart Card": la carta a micro-chip di proprietà di Sky che consente l'abilitazione della fruizione del Servizio Sky, consegnata da Sky all'Abbonato in comodato d'uso gratuito;
"Territorio": il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
"Terzo Fruitore": la persona che l'Abbonato potrà indicare quale soggetto che fruisce del Servizio Sky;
"Ticket": Prodotto Opzionale, acquistabile dall'Abbonato sulla base delle specifiche condizioni particolari dell'offerta commerciale di volta in volta disponibile, che consente all'Abbonato di fruire di uno o più eventi e/o di una o più tipologie di eventi, per un tempo predefinito e non rinnovabile.
"Ticket stagionale": tipologia di Abbonamento regolato dalle specifiche condizioni particolari dell'offerta commerciale cui l'Abbonato ha aderito, che permette all'Abbonato la fruizione del Servizio Sky, come definito nella specifica offerta commerciale, per un tempo predefinito e non rinnovabile.

***

ALLEGATO 2: TECNOLOGIA DI FRUIZIONE DEI SERVIZI SKY
In questo Allegato è contenuta la disciplina integrativa delle Condizioni Generali di Abbonamento Sky applicabili ai Servizi Sky, a seconda della tecnologia di fruizione scelta dall'Abbonato e del relativo Decoder Sky.
Le tecnologie attualmente disponibili sono:
(i) Sky via satellite
(ii) Sky via internet

SKY VIA SATELLITE

a) ABILITAZIONE ALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO SKY
L'abilitazione alla fruizione del Servizio Sky mediante Sky via satellite avviene con l'attivazione della Smart Card.

b) COLLEGAMENTO E INSTALLAZIONE DEL DECODER SKY E DEL DECODER DI PROPRIETÀ
Per fruire del Servizio Sky devi inserire la Smart Card nel Decoder Sky o nel Decoder di Proprietà e collegarlo al televisore HD e all'impianto satellitare.
A tal fine, se hai bisogno di un nuovo impianto satellitare o di adeguare quello esistente o di collegare i Materiali Sky all 'impianto e/o alla Rete, è possibile richiedere il Servizio di Installazione o altri Servizi di assistenza tecnica. Ti invitiamo a consultare il documento "Servizi di Installazione e di Assistenza Tecnica".

c) AGGIORNAMENTO O MODIFICA DELLA TECNOLOGIA
L'Abbonato prende atto e accetta che, per garantire la fruizione del Servizio Sky, Sky potrà modificare il satellite geostazionario ricetrasmittente. In tal caso, l'Abbonato sarà informato con adeguata comunicazione, anche con riferimento a possibili temporanee interruzioni del Servizio Sky e/o con riferimento al riposizionamento dell'impianto di ricezione satellitare che dovesse essere necessario, che è unicamente a carico dell'Abbonato.

d) CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SKY
Sky garantisce il funzionamento del Servizio esclusivamente con l'uso da parte tua della Smart Card nel Decoder Sky, associato a quella Smart Card.

e) FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO SKY TRAMITE SKY Q
(i) Requisiti. Per fruire delle ulteriori funzionalità del Servizio Sky fruibile tramite il Decoder Sky Q descritte ai successivi paragrafi (ii), (iii) e (iv), l'Abbonato deve collegare il Decoder Sky Q alla rete internet del Pubblico Esercizio (di seguito "**Rete**"), tramite collegamento con il router internet, via wi-fi o tramite cavo ethernet. I costi relativi alla connessione internet ed alla Rete sono a carico dell'Abbonato. A tal fine, se l'Abbonato ha bisogno di un nuovo impianto satellitare o di adeguare quello esistente o di collegare i Materiali Sky all'impianto e/o alla Rete, potrà richiedere a Sky il Servizio di Installazione o altri Servizi di assistenza tecnica.
Qualora, in aggiunta all'Abbonamento ai Pacchetti, l'Abbonato intendesse aderire ai Servizi Opzionali tra quelli disponibili, preghiamo l'Abbonato di prendere preventivamente visione delle specifiche offerte commerciali e delle **Condizioni Generali di Abbonamento Sky e dei relativi Allegati** e di verificare la necessità di un adeguamento dell'impianto satellitare.

(ii) Memorizzazione di contenuti e/o programmi. Questa funzionalità consente all'Abbonato di fruire, mediante il Decoder Sky Q, collegato a una TV HD, all'impianto satellitare e alla Rete, di alcune funzioni, relative ai contenuti dei Pacchetti dell'Abbonamento, tra cui ad esempio:
1. il "live pause": possibilità di interrompere e riprendere la visione di un contenuto nel momento desiderato,
2. il "timeshift": possibilità di fruire di un contenuto in un momento differito rispetto a quello di trasmissione,
3. la possibilità di memorizzare uno o più contenuti durante la visione di un altro;
4. la possibilità di programmare la memorizzazione di contenuti mediante l'utilizzo dell'EPG.

La funzionalità permette di memorizzare i contenuti relativi ai Pacchetti dell'Abbonamento. In caso di Downgrade di uno o più Pacchetti non saranno più visibili i contenuti precedentemente memorizzati relativi ai canali compresi in uno o più Pacchetti oggetto di Downgrade.
In ragione di limitazioni dei diritti, Sky si riserva la facoltà di non rendere più visibili, dopo un certo periodo di tempo, i contenuti memorizzati dall'Abbonato nonché la facoltà di non rendere disponibili per la memorizzazione o per altre funzionalità uno o più contenuti e/o canali. L'EPG fornirà le informazioni relative alla fruibilità o meno delle funzionalità di memorizzazione o delle altre funzionalità in relazione ai contenuti e/o canali ora detti.
Inoltre, Sky si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento, le dimensioni della porzione dell'hard disk del Decoder Sky Q dedicata alla memorizzazione di contenuti da parte dell'Abbonato, per ragioni di modifica o aggiornamento delle soluzioni tecniche di prestazione dei Servizi Sky o in occasione di sviluppi tecnici o informatici da parte di Sky.

(iii) On Demand e Restart. Questa funzionalità consente all'Abbonato, tramite il Decoder Sky Q, collegato alla Rete, di:
(a) fruire, tramite download, di una selezione di contenuti scelti da Sky tra quelli inclusi nella combinazione di Pacchetti dell'Abbonamento. In caso di Downgrade di uno o più Pacchetti, non saranno più visibili i contenuti, anche se precedentemente scaricati sul Decoder Sky, compresi in uno o più Pacchetti oggetto di Downgrade.
(b) far ripartire dall'inizio un programma in onda, tra quelli inclusi nei Pacchetti dell'Abbonamento, che presenti il messaggio a video "Guarda dall'inizio".

I contenuti oggetto della funzionalità On Demand e Restart potrebbero non essere tutti quelli inclusi nei Pacchetti dell'Abbonamento, in ragione dei diritti di cui Sky sarà di volta in volta titolare.
I contenuti oggetto della funzionalità On Demand e Restart disponibili a seguito di download sono inseriti nella sezione "My Q" ed occupano parte dello spazio di memoria disponibile sul Decoder Sky Q. Tali contenuti sono visibili per un periodo di tempo limitato. La data ultima di visione è indicata da Sky in relazione a ciascun contenuto oggetto di download nella apposita sezione del Decoder Sky Q.
I tempi di disponibilità e fruizione dei contenuti visibili a seguito di download dipendono dalla velocità di connessione della Rete.

(iv) Controllo vocale. La funzionalità Controllo Vocale, disponibile con il Decoder Sky Q connesso ad internet, consente all'Abbonato di cercare i programmi presenti nel catalogo Sky e di controllare alcune funzioni del Decoder Sky Q tramite l'utilizzo di un telecomando Sky Q con tasto microfono.

ii. SERVIZIO SKY VIA INTERNET

a) COLLEGAMENTO E INSTALLAZIONE DEL DECODER SKY STREAM

Preliminarmente all'abilitazione, da parte di Sky, del Decoder Sky Stream per la fruizione del Servizio Sky, l'Abbonato deve collegare il Decoder Sky al televisore HD e alla Rete, tramite collegamento con il router internet, via wi-fi o tramite cavo ethernet. L'Abbonato potrà fare tale collegamento in autonomia in pochi semplici passi, utilizzando i Materiali Sky che verranno spediti tramite corriere e un dispositivo di proprietà dell'Abbonato (es. pc,smartphone) collegato ad internet. Tramite tale dispositivo dovrà seguire le istruzioni che compaiono sullo
schermo del televisore.
Alcuni Servizi Opzionali potrebbero non essere compatibili con Sky via internet; invitiamo a verificare le specifiche offerte commerciali e le condizioni dei servizi opzionali di volta in volta disponibili.
L'Abbonato prende atto e accetta che ove, successivamente alla cessazione del Contratto, dovesse - tramite l'impostazione "Esci" presente nel menu "Impostazioni" - disconnettere lo Sky ID dal Decoder Sky Stream, non sarà più possibile accedere nuovamente e utilizzare il Decoder Sky.

b) CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SKY
L'Abbonato prende atto e accetta che deve dotarsi di una connessione internet la cui velocità minima di navigazione necessaria per fruire del Servizio Sky è 10mbit/sec.
Sky garantisce il funzionamento del Servizio Sky via internet esclusivamente con l'uso da parte dell'Abbonato del Decoder Sky.
Inoltre, Sky non sarà responsabile nel caso di interruzione totale e/o parziale della fornitura di energia elettrica presso il luogo di fruizione del Servizio Sky.
In caso di sospensione e/o interruzione e/o ritardo e/o malfunzionamento del Servizio Sky per ragioni imputabili ad un operatore internet e/o alla Rete, Sky non sospenderà la fatturazione dei Corrispettivi e conseguentemente l'Abbonato sarà tenuto al pagamento degli importi fatturati da Sky.

c) FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO SKY TRAMITE SKY STREAM
(i) Visione in HD. Questa funzionalità ti consente la fruizione in alta definizione ("High Definition" o "HD") dei canali e/o servizi facenti parte dei Pacchetti dell'Abbonamento mediante l'utilizzo del Decoder Sky Stream con un televisore HD di proprietà dell'Abbonato. La qualità di visione in HD dipende dalla velocità di connessione della Rete.
(ii) Lista canali via internet. Questa funzionalità permette la visione in streaming dei canali inclusi nei Pacchetti dell'Abbonamento e, ove disponibili, di altri canali ivi inclusi canali editi da soggetti terzi con cui Sky ha stipulato specifici accordi. Per i canali contenuti in questa lista sarà possibile:
I. far ripartire dall'inizio un programma in onda, tra quelli inclusi nei Pacchetti dell'Abbonamento, qualora presenti il messaggio "Guarda dall'inizio",
II. tornare indietro durante la visione di un programma in onda, effettuare la pausa e andare avanti veloce arrivando al momento in cui il programma è in onda
(iii) On demand. Questa funzionalità consente di fruire, ove disponibile, tramite streaming, di una selezione di contenuti scelti da Sky tra quelli inclusi nella combinazione di Pacchetti dell'Abbonamento.
(iv) Controllo Vocale. La funzionalità Controllo Vocale, disponibile con il Decoder Sky Stream connesso ad internet,consente di cercare i programmi presenti nell'offerta Sky e di controllare alcune funzioni del Decoder Sky tramite l'utilizzo di un telecomando Sky con tasto microfono.

***

ALLEGATO 3: CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO OPZIONALE 4K UHD

Premessa

La richiesta di Servizio Opzionale **4K UHD**, in sede di Richiesta di Abbonamento o in qualsiasi momento successivo nel corso dell'Abbonamento a Sky, comporta la presa visione ed integrale accettazione da parte dell'Abbonato delle presenti Condizioni Generali del Servizio Opzionale 4K UHD.

Invitiamo l'Abbonato a consultare anche, per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni Generali del Servizio Opzionale 4K UHD, le Condizioni Generali di Abbonamento Sky e le condizioni delle singole offerte commerciali.

Consigliamo di **visitare periodicamente le pagine del sito Sky.it/business** per **consultare tutti gli aggiornamenti** dell'offerta, dei prodotti, dei servizi, della tecnologia e della documentazione contrattuale

Le definizioni utilizzate nelle Condizioni Generali del Servizio Opzionale 4K UHD sono descritte nell'Allegato 1 delle Condizioni Generali di Abbonamento Sky recante le "Definizioni". Le condizioni generali che disciplinano le funzionalità del Servizio Sky fruibile tramite il Decoder Sky Q sono descritte all'Allegato 2 alle Condizioni Generali di Abbonamento Sky.

- **REQUISITI GENERALI**

L'adesione, nonché l'abilitazione e la fruizione del Servizio Opzionale 4K UHD è subordinata all'esistenza e al mantenimento, in ogni momento, dell'Abbonamento via satellite in stato attivo e in regola con i pagamenti, e l'abilitazione cessa automaticamente in caso di cessazione per qualsiasi causa dell'Abbonamento.

- **COS'E'?**

L'adesione al Servizio Tecnologico Sky Ultra HD è possibile solo qualora l'Abbonato disponga, nella fruizione dell'Abbonamento, del Decoder Sky Q. Per fruire del Servizio Opzionale 4K UHD è necessario disporre di un televisore compatibile 4K UHD HDR (3840X2160 pixels) di proprietà dell'Abbonato che supporti il formato HLG. L'adesione al Servizio Opzionale 4K UHD consente la fruizione in qualità ultra HD ("Ultra High Definition" o "UHD") dei canali e/o contenuti disponibili in 4K UHD facenti parte dei Pacchetti dell'Abbonamento.

- **COSTI**

L'adesione al Servizio Opzionale 4K UHD comporta il pagamento del Corrispettivo di Abbonamento per tale Servizio Opzionale e del relativo Corrispettivo di Attivazione, se previsti dall'offerta commerciale cui l'Abbonato ha aderito, alle condizioni economiche e con le caratteristiche o limitazioni ivi descritte.

CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E DI ASSISTENZA POST INSTALLAZIONE AI BUSINESS - PUBBLICI ESERCIZI

(valide dal 01/08/2022 per gli abbonamenti via satellite)

Art. 1 – Definizioni

Le parole con iniziale maiuscola, qui utilizzate ma non definite, avranno il medesimo significato loro attribuito nelle "Condizioni Generali di Abbonamento ai servizi televisivi per Business - Pubblici Esercizi", restando inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

"Attività Accessorie": attività eventuali ed ulteriori rispetto a quelle comprese nell'Installazione Standard o nell'Installazione Light o nella Connessione rispetto ad Impianto Esistente svolte dall'Installatore unicamente a favore dell'Abbonato o del Terzo Fruitore che abbia richiesto tali servizi;

"Connessione ad Impianto Esistente": l'installazione e l'attivazione dell'Impianto Satellitare effettuata come segue:

(i) posa a vista di un cavo satellitare, necessario per collegare il Decoder situato all'interno del Pubblico Esercizio alla centralina di testa di tipo multiswitch o all'illuminatore a 4 uscite indipendenti precedentemente installati,

(ii) l'eventuale installazione di una centralina di testa di tipo multiswitch o illuminatore a 4 uscite indipendenti qualora necessarie per la connessione del Decoder ad una parabola precedentemente installata;

(iii) il collegamento dell'Impianto Satellitare alla presa telefonica funzionante più vicina,

(iv) l'installazione, l'attivazione ed il collegamento del Decoder,

(v) la verifica della funzionalità dell'Impianto Satellitare e del Decoder;

"Impianto Satellitare": l'impianto di distribuzione del segnale satellitare che serve le prese TV esistenti nei locali dell'esercizio pubblico;

"Installatore": la persona incaricata da Sky di eseguire il Servizio di Installazione, il Servizio di Manutenzione e le Attività Accessorie;

"Installazione Light": servizio di installazione disponibile su richiesta dell'Abbonato che comprende (i) la consegna del Decoder al domicilio dell'Abbonato tramite l'Installatore; (ii) l'installazione e la connessione del Decoder all'impianto TV dell'Abbonato mediante l'utilizzo di un cavo HDMI fornito col Decoder stesso e (iii) un servizio di supporto tecnico;

"Installazione Standard": l'installazione e l'attivazione dell'Impianto Satellitare, ivi compresi (i) l'installazione (sul balcone di proprietà o laddove possibile, allo stesso piano del locale dove verrà installato il Decoder) di un'antenna parabolica, di un illuminatore universale (con uscita singola), di una staffa per il fissaggio dell'antenna, del cavo satellitare necessario posato a vista e il collegamento alla presa telefonica funzionante più vicina, (ii) l'installazione, l'attivazione e il collegamento di uno o più Decoder e (iii) nel caso in cui l'abbonato abbia più di un Decoder, la realizzazione di una o più prese aggiuntive (con l'utilizzo di un twin con uscite separate), la stesura del secondo cavo e (iv) la verifica della funzionalità dell'impianto Satellitare e del/dei Decoder;

"Servizio di Manutenzione": il servizio di assistenza tecnica in loco, reso da Sky su richiesta dell'Abbonato e al prezzo indicato nell'Allegato, che consiste nella verifica del funzionamento dell'Impianto Satellitare, del decoder e dei materiali di installazione e che comprende le attività dettagliatamente elencate nell'Allegato;

"Servizio di Installazione": il servizio, reso da Sky su richiesta dell'Abbonato alla sottoscrizione della Richiesta di Abbonamento, avente ad oggetto la realizzazione dell'Installazione Standard o dell'Installazione Light presso l'indirizzo indicato dall'Abbonato nella Richiesta di Abbonamento ed eventualmente delle Attività Accessorie.

Art. 2 – Descrizione del Servizio di Installazione, del Servizio di Manutenzione e delle Attività Accessorie

2.1 Il Servizio di Installazione è il servizio, reso da Sky su richiesta dell'Abbonato alla sottoscrizione della Richiesta di Abbonamento, avente ad oggetto la realizzazione dell'Installazione Standard o dell'Installazione Light e/o delle Attività Accessorie presso l'indirizzo indicato dall'Abbonato nella Richiesta di Abbonamento.

2.2 Il Servizio di Manutenzione comprende le attività elencate in Allegato, fornite da Sky su richiesta dell'Abbonato o del Terzo Fruitore, contattando il Servizio Clienti Sky.

2.3 A fronte della richiesta da parte dell'Abbonato di servizi che presuppongano la necessità di un'Installazione Light, l'Abbonato può richiedere, dietro il pagamento del corrispettivo previsto in Allegato, l'esecuzione del Servizio di Installazione Light. L'Abbonato prende atto ed accetta che la connessione del Decoder all'impianto TV è possibile unicamente qualora il proprio impianto TV sia provvisto di un ingresso HDMI. Qualora l'impianto TV dell'Abbonato ne fosse sprovvisto e la connessione del Decoder all'impianto TV dovesse pertanto comportare l'utilizzo di altri tipi di cavo non HDMI, non forniti col Decoder, sarà onere dell'Abbonato dotarsi di tali cavi a propria cura e spese.

2.4 Eventuali costi per attività svolte da Sky, ulteriori rispetto a quelle comprese nel Servizio di Installazione Light come definito all'art. 1 che precede, saranno interamente a carico dell'Abbonato e verranno addebitati all'Abbonato nella prima fattura successiva all'esecuzione della relativa prestazione.

2.5 Le Attività Accessorie sono le attività elencate nell'Allegato che verranno svolte da Sky unicamente a favore degli Abbonati che abbiano previamente usufruito del Servizio di Installazione. L'Abbonato potrà richiedere a Sky le Attività Accessorie, telefonando al Servizio Clienti di Sky:

a) all'atto della realizzazione del Servizio di Installazione, b) all'atto dell'esecuzione del Servizio di Manutenzione o c) in qualsiasi altro momento di durata del Contratto di Abbonamento.

Art. 3 – Esecuzione del Servizio di Installazione

3.1 Sky (o per essa l'Installatore) provvederà a contattare telefonicamente l'Abbonato o il Terzo Fruitore al fine di concordare il giorno e l'ora in cui l'Installatore dovrà eseguire i Servizi richiesti dall'Abbonato. Una volta eseguite tutte le attività richieste dall'Abbonato, l'Installatore richiederà all'Abbonato o al Terzo Fruitore di apporre la propria firma su un apposito documento ("Ordinativo di Lavoro") riportante il dettaglio di tutte le attività eseguite. L'Ordinativo di Lavoro dovrà essere sottoscritto dall'Abbonato o dal Terzo in triplice copia, una delle quali gli verrà restituita controfirmata dall'Installatore.

3.2 Gli Installatori saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento Sky che dovranno esibire a richiesta dell'Abbonato o del Terzo Fruitore.

3.3 È onere dell'Abbonato o del Terzo Fruitore:

(i) verificare se l'Installazione ed il mantenimento dell'Impianto satellitare siano soggetti al previo rilascio di permessi e/o di autorizzazioni. E' altresì onere dell'Abbonato o del Terzo Fruitore verificare che la collocazione dell'Impianto prescelto sia compatibile con quanto stabilito da leggi e/o da provvedimenti amministrativi vigenti a livello nazionale e/o locale. In caso sia necessario un permesso e/o autorizzazione sarà cura dell'Abbonato; (ii) provvedere, all'ottenimento degli stessi. Nel caso in cui l'Abbonato o il Terzo Fruitore richiedano comunque a Sky l'Installazione dell'Impianto Satellitare indipendentemente dalla verifica di cui al punto (i) e/o dall'ottenimento di quanto indicato al punto (ii), l'Abbonato o rispettivamente il Terzo Fruitore si impegnano a manlevare e tenere indenne Sky da ogni conseguenza derivante dalla scelta di Installazione dell'Impianto.

3.4 Sky assicura che gli Installatori saranno in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e che all'Abbonato o al Terzo Fruitore verrà rilasciata la dichiarazione di conformità dell'Impianto Satellitare ai sensi di legge. Qualora sussistessero carenze impiantistiche di sicurezza relative non alla esecuzione da parte dell'Installatore dell'Impianto radio-televisivo bensì all'impiantistica, la cui categoria e tipologia è disciplinata dalla lett. a) dell'art. 1 e dalla lett. e) dell'art. 2 del D.M. 37/08, non risulterà possibile da parte dell'Installatore - che è abilitato per le installazioni degli impianti di cui alla lett. b) dell'art. 1 del D.M. 37/08 - rilasciare la "dichiarazione di conformità" prevista dall'art. 7 del D.M. 37/08. La suddetta "dichiarazione di conformità" potrà essere rilasciata dall'Installatore solo a seguito degli interventi, a cura e spese dell'Abbonato o rispettivamente del Terzo Fruitore, che dovranno essere effettuati e documentati - per eliminare le riscontrate carenze - da parte di una impresa regolarmente abilitata per l'installazione degli impianti elettrici di cui alla lett. a) del medesimo D.M. 37/08.

Art. 4 – Prezzo dei Servizi di Installazione, di Manutenzione e delle Attività Accessorie

4.1 Il prezzo del Servizio di Installazione, diversificato a seconda della tipologia di impianto, è indicato al momento della sottoscrizione del Contratto di Abbonamento nella Richiesta di Abbonamento sotto la voce "Installazione" e nell'Ordinativo di Lavoro. Sky potrà praticare all'Abbonato prezzi più convenienti rispetto a quelli di mercato, ma tali prezzi saranno validi solo a condizione che il Contratto di Abbonamento rimanga in vigore per almeno 12 mesi. Di conseguenza, qualora il Contratto di Abbonamento venga meno per qualsiasi ragione entro i primi 12 mesi e in tale periodo sia stato eseguito il Servizio di Installazione, l'Abbonato si impegna sin d'ora a pagare a Sky un importo pari alla differenza tra il prezzo di mercato del Servizio di Installazione ed il prezzo del Servizio di Installazione indicato nella Richiesta di Abbonamento, importo che non potrà comunque mai superare la somma di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00). Il prezzo di mercato verrà determinato e comunicato da Sky all'Abbonato al momento della risoluzione del Contratto senza che l'Abbonato possa eccepire in merito.

4.2 I prezzi relativi al Servizio di Manutenzione e alle Attività Accessorie sono indicati in Allegato. I prezzi sono soggetti a periodici aggiornamenti che verranno di volta in volta pubblicati sul sito Sky.it e/o resi disponibili contattando il Servizio Clienti Sky. I prezzi aggiornati verranno comunicati all'Abbonato dal Servizio Clienti di Sky al momento della richiesta dei Servizi stessi.

4.3 Nel caso in cui l'Abbonato richieda a Sky lo svolgimento di una o più delle Attività Accessorie, non già all'atto dell'esecuzione del Servizio di Installazione o del Servizio di Manutenzione, ma in qualsiasi altro momento di durata del Contratto di Abbonamento (v. sub art. 2.5 lett. c), l'Abbonato dovrà richiedere il Servizio di Manutenzione e pagare a Sky il prezzo del Servizio di Manutenzione e delle Attività Accessorie richiesti, il cui importo verrà comunicato all'Abbonato dal Servizio Clienti di Sky al momento della richiesta.

4.4 L' Abbonato dovrà corrispondere il prezzo dei Servizi richiesti direttamente a Sky, restando inteso che qualunque pagamento fatto dall'Abbonato all'Installatore non sarà valido e pertanto non estinguerà le obbligazioni dell'Abbonato nei confronti di Sky.

Art. 5 – Garanzia

5.1 Sky garantisce ogni opera eseguita per l'Installazione dell'Impianto Satellitare e ogni opera eseguita sull'Impianto Satellitare precedentemente installato dall'Installatore nell'ambito del Servizio di Manutenzione per un periodo di 30 (trenta) giorni a partire dall'avvenuta esecuzione dell'opera e/o dall'avvenuta Installazione dell'impianto da parte dell'Installatore (il "Periodo di Garanzia").

5.2 Durante il Periodo di Garanzia Sky si impegna ad eseguire gratuitamente, a semplice richiesta dell'Abbonato, tutti i necessari interventi di riparazione e/o rettifica.

5.3 Resta inteso che la garanzia di cui sopra non copre gli interventi di sola consegna o sostituzione del decoder, né gli interventi di riparazione e/o manutenzione su impianti non realizzati da Sky o da persone incaricate da Sky, né gli interventi di rettifica resisi necessari a fronte di guasti o malfunzionamenti dovuti a negligenza dell'Abbonato, nonché l'eventuale riposizionamento dell'antenna parabolica a seguito di variazione del satellite geostazionario ricetrasmittente.

Art. 6 Assistenza tecnica per la connessione internet

Nel caso di richiesta dell'Abbonato di collegamento del Decoder Sky al suo impianto dati per fruire delle funzionalità Sky On Demand e Restart e più in generale dei servizi interattivi offerti da Sky, l'intervento riguarderà il collegamento tramite cavo ethernet alla presa dati funzionante laddove essa non sia distante più di 3 metri dal decoder.

***

ALLEGATO - PREZZI DEI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E SKY EXPERT

[Per i clienti con partita IVA i prezzi saranno fatturati IVA esclusa in regime di inversione contabile (art. 17, c.6, a-ter) DPR 633/72].

A) INSTALLAZIONI STANDARD	PREZZI IVA INCLUSA (EURO)
Nuovo impianto a balcone (installazione della parabola a balcone)	€150,00
Connessione ad Impianto esistente	€120,00
Adeguamento dell'Impianto esistente	€120,00
Nuovo Impianto a tetto (installazione della parabola a tetto)	€180,00
Consegna Decoder	€49,00
B) INSTALLAZIONI PERSONALIZZATE	**PREZZI IVA INCLUSA (EURO)**
LNB e Multiswitch dCSS	€60,00
Canalizzazione interna o esterna	€40,00
Installazione antenna piatta dCSS (solo per impianti a balcone)	€179,00
Fornitura e posa in opera del solo convertitore Quad o dCSS per antenna piatta	€80,00
Presa satellitare aggiuntiva	€56,00
Installazione LNB 4 uscite indipendenti (Quad)	€65,00
Partitore d'antenna	€9,00
Installazione cavo HDMI / DVI	€33,00
Fornitura e posa in opera del cavo Ethernet a pagamento	€10,00
Fornitura e posa in opera di dispositivo Sky Link singolo	€39,00
Fornitura e posa in opera di dispositivo Sky Link aggiuntivo a quello esistente	€59,00
Fornitura e posa in opera di coppia dispositivi Sky Link	€99,00
Fornitura e posa in opera dello Sky Booster	€39,00

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL COLLEGAMENTO DEL DECODER ALLA PRESA SATELLITARE ESISTENTE	PREZZI IVA INCLUSA (EURO)
Servizio di assistenza tecnica per il collegamento del decoder alla presa satellitare esistente	€78,00
D) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA CONNESSIONE INTERNET	**PREZZI IVA INCLUSA (EURO)**
Servizio di assistenza tecnica connessione Internet colleg. cavo Ethernet Sky	€59,00
Servizio di assistenza tecnica connessione Internet colleg. Sky Link singolo	€59,00
Servizio di assistenza tecnica connessione Internet colleg. coppia Sky Link	€59,00
E) SKY EXPERT A CASA TUA: INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA A DOMICILIO	**PREZZI IVA INCLUSA (EURO)**
Sky Expert a casa Tua	€90,00
Intervento per problematiche su impianto centralizzato (solo per impianti satellitari)	€45,00
Intervento per problematiche su Reti/Apparati Internet non Sky	€45,00
Servizio opzionale Fast: pronto intervento in 24h	€25,00

INFORMATIVA PRIVACY PER IL CONTRATTO DI ABBONAMENTO SKY

Sky Italia s.r.l. ("Sky"), Titolare del trattamento, ti informa ai sensi della normativa nazionale applicabile e del Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR") che i tuoi dati sono trattati come segue.
Utilizzando i nostri servizi, trasmetti o condividi con noi alcune informazioni che ci permettono in alcuni casi di erogare il servizio, in altri casi di soddisfare le tue esigenze e di migliorarci. In questo documento desideriamo spiegarti:

1. **Chi è il Titolare del trattamento dei tuoi dati e chi è il Data Protection Officer?**
2. **Quali dati utilizziamo?**
3. **Perché e su quale base giuridica raccogliamo i dati?**
4. **Come vengono utilizzati i dati?**
5. **Quali dati sono obbligatori e quali facoltativi?**
6. **Per quanto tempo sono conservati i dati?**
7. **Chi può avere accesso ai tuoi dati?**
8. **A chi possono essere comunicati i dati?**
9. **I dati possono essere trasferiti?**
10. **Quali sono i tuoi diritti?**

1. Chi è il Titolare del trattamento dei dati? Chi è il Data Protection Officer?
Titolare del trattamento dei dati personali è: Sky Italia s.r.l., con sede in Via Monte Penice 7, 20138 Milano.
Il Titolare ha nominato il proprio Data Protection Officer (DPO), raggiungibile all'indirizzo dpo@sky.it.
Presso gli uffici di Sky Italia è disponibile altresì l'elenco dei nostri responsabili del trattamento, degli amministratori di sistema, delle misure adottate e dei paesi extra europei in cui i dati possono essere trasferiti.
2. Quali dati utilizziamo?
In Sky utilizziamo diversi dati personali (in seguito, complessivamente "dati personali" o anche "dati"), ossia:
• i dati identificativi e non particolari, riferiti all'abbonato o all'intestatario del metodo di pagamento (se
diversi dall'abbonato), come ad esempio nome, cognome, documento di identità, codice fiscale, p.iva,
indirizzo, email, numero telefonico, carta di credito, IBAN e i dati relativi ai servizi Sky di cui hai fruito.
Questi sono i dati che ci hai fornito in fase di richiesta di abbonamento a Sky di richiesta di servizi o prodotti Sky, o anche successivamente come, ad esempio, quando entri in contatto con installatori di Sky o partner commerciali di Sky (in seguito, "**dati identificativi**");
• i dati legati alle tue preferenze ed interessi, in particolare: le tue abitudini e i tuoi comportamenti, i contatti con il call center, le interazioni del cliente con Sky (es. con email, IVR, etc.), i contenuti fruiti, l'uso dei servizi, le funzionalità utilizzate, i tempi di connessione, i dati di navigazione su siti e profili
social di Sky o di partner commerciali o di terzi soggetti, l'indirizzo IP, i device e le connettività utilizzate.
Questi dati possono essere raccolti anche per mezzo di cookies e metadati (in seguito, "**dati di preferenza**");
3. Perché e su quale base giuridica raccogliamo i dati?
I dati forniti ci permettono, da un lato, di svolgere tutte le attività amministrative relative al contratto e di soddisfare le tue richieste, dall'altro – previo consenso - ci aiutano a comprendere le abitudini, gli interessi e le preferenze per dare, così, servizi sempre personalizzati e per migliorarli e farli evolvere in linea con le tue esigenze. Nello specifico:
3.1. Perché e su quale base trattiamo i dati identificativi?
I **dati identificativi** sono trattati per le seguenti finalità e basi giuridiche:
a) senza il preventivo consenso per le **finalità di servizio** e in particolare per:
• **l'esecuzione del contratto o l'adempimento di impegni precontrattuali:**
- attivare, fornire, sospendere e gestire il tuo abbonamento e i relativi servizi, provvedendo alla relativa fatturazione, all'invio di comunicazioni di servizio ed all'assistenza anche per la restituzione dei materiali e il pagamento di quanto dovuto, anche via chat e video chat (con espressa esclusione di immagini riferite a persone);
- fornirti i servizi dell'offerta commerciale Sky: tra questi servizi rientrano i servizi supplementari ed opzionali, quali per esempio i servizi in modalità pay per view (come ad esempio il servizio primafila), pay per day, pay to play; il servizio di raccomandazione personalizzato di programmi e contenuti che ti possono interessare, individuati sulla base di quelli di cui hai già fruito;
- migliorare l'assistenza tecnica, l'attività di customer care, i nostri servizi, i contenuti e i prodotti attraverso analisi statistiche aggregate su base anonima, come ad esempio l'analisi delle tue eventuali conversazioni con i nostri operatori dei call center. In particolare, le chiamate sono analizzate anonimamente - dopo averle adeguatamente alterate e rese non identificabili nel contenuto vocale - usando tecniche di speech e keywords analytics;
- effettuare analisi statistiche aggregate su base anonima e/o individuale;
- permettere di scaricare, usare, aggiornare e manutenere le app Sky sui dispositivi, se supportati;
- consentire la registrazione, anche attraverso i siti web Sky, a Sky business extra, il programma di
fidelizzazione Sky che premia per il tempo passato insieme, e che riserva eventi esclusivi, vantaggi,
servizi e offerte dedicate (anche di partner commerciali);
- registrarsi ai siti web Sky, gestire e aggiornare i siti e l'account e usufruire dei servizi offerti dai siti web Sky (come ad esempio, i servizi che puoi trovare in sky.it/faidate);
• **il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare:**
- gestire i reclami ed i contenziosi, recuperare i crediti, prevenire frodi e attività illecite, nonché esercitare i diritti e tutelare gli interessi legittimi del Titolare o di Terzi Titolari ad esempio il diritto di difesa in giudizio: l'interesse di Sky corrisponde al diritto di azione costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) e, in quanto tale, è socialmente riconosciuto come prevalente rispetto agli interessi del singolo soggetto interessato;
- inviare comunicazioni commerciali all'indirizzo email fornito, se sei già nostro cliente, relative a servizi e prodotti di Sky simili a quelli di cui hai già fruito e/o correlati alla fruizione dei servizi Sky. Ogni email inviata ai fini commerciali permetterà, cliccando sull'apposito link, di rifiutare ulteriori invii: l'interesse di Sky corrisponde al diritto di azione costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) e, in quanto tale, è socialmente riconosciuto come prevalente rispetto agli interessi del singolo soggetto interessato;
- effettuare attività ispettive per la verifica di eventuali utilizzi illeciti dei servizi Sky.
• **l'adempimento di obblighi di legge:**
- rispettare e adempiere gli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, ordini e
prescrizioni delle autorità competenti.
b) solo con il preventivo consenso, per altre finalità non di servizio, e precisamente per:
• **finalità di marketing**, ossia:
- marketing canali tradizionali: per inviare comunicazioni di iniziative, offerte commerciali, questionari e ricerche di mercato di Sky attraverso canali tradizionali (lettere ordinarie o chiamate telefoniche). Sarai contattato per un massimo di n. 3 tentativi a campagna e 12 tentativi l'anno. Ad esempio, potrai essere contattato per attività promozionali e di vendita, effettuate tramite agenti di vendita e attraverso contatto in outbound, sia via posta elettronica che via DEM, con finalità di sottoscrizione di nuovi contratti o upselling per i clienti (anche tramite Vocal Order). Nel caso in cui si rilevasse la presenza di propri affiliati, le attività promozionali non saranno rivolte verso questi ultimi. Le suddette attività afferiscono anche alla gestione del parco clienti complessivo quali la gestione degli ODL.
- marketing canali digitali: per inviarti comunicazioni di iniziative, offerte commerciali, questionari e ricerche di mercato di Sky attraverso canali digitali (ad esempio, email, messaggi sul televisore, SMS, MMS, banner advertising, notifiche – ad es. siti internet e newsletter). Ad esempio, potrai anche
ricevere sondaggi di marketing, volti a comprendere la propensione a cambiamenti che seguono evoluzioni tecnologiche o anche normative
3.2. Perché e su quale base trattiamo i dati di preferenza?
I **dati di preferenza** sono trattati solo con il preventivo consenso per **finalità di profilazione generica**, ossia per analizzare, anche in via automatizzata, le tue preferenze, i tuoi interessi (ad esempio, le tue abitudini e i tuoi comportamenti, la fruizione dei contenuti e dei servizi, incluso quelli acquistati, le funzionalità utilizzate, i tempi di connessione etc.) per migliorare i nostri servizi e, se del caso, proporti (con lettere ordinarie, chiamate telefoniche, email, messaggi sul televisore, SMS, MMS, notifiche - ad es. tramite app, siti internet e canali social
- e newsletter) servizi, contenuti, iniziative e offerte personalizzate per te.
In merito al processo di profilazione generica, ti informiamo brevemente delle logiche che utilizziamo, al fine di proporti servizi, contenuti, iniziative e offerte commerciali il più possibile affini ai tuoi effettivi interessi e comportamenti. Più precisamente, ti informiamo che il trattamento di profilazione generica si articola nelle seguenti fasi:
a. raccolta delle informazioni e creazione di una copia, per utilizzo di analisi, dei dati relativi agli abbonati e alle loro preferenze, interessi, abitudini e comportamenti;
b. analisi dei dati raccolti svolte da analisti con competenze statistiche al fine di determinare la qualità dei dati stessi. Esempio di queste analisi sono tabelle di frequenza e tecniche di identificazione degli outlier;
c. sviluppo di una base dati pseudonimizzati per la profilazione. Queste informazioni possono essere sia attributi specifici del cliente raccolti direttamente dallo stesso (es. regione di residenza) che informazioni sintetizzate sulla base dei suoi comportamenti (es. numero di chiamate al call center nell'ultimo mese);
d. analisi automatizzata per individuare correlazioni e creare il modello del profilo di un gruppo di persone considerando dati storici. Il modello viene sviluppato con tecniche di apprendimento

automatico ad esempio in funzione del comportamento di navigazione sul sito/app di Sky viene identificato il livello di interesse verso i contenuti;
e. verifica del modello sviluppato e test degli algoritmi utilizzati per dimostrare che stiano effettivamente funzionando come previsto;
f. applicazione del modello sviluppato ai dati del cliente al fine di determinarne gli interessi e di individuarne caratteristiche di comportamento presenti o future. Il modello permette quindi di creare profili o gruppi all'interno della base di clienti. Seguendo l'esempio del punto d) a tutti coloro che hanno un'alta frequenza di visione di una pagina web del sito Sky viene proposto il prodotto associato o i contenuti di probabile interesse. Il modello può essere utilizzato anche per segmentare meglio il mercato e personalizzare i servizi e i prodotti allineandoli alle singole esigenze;
g. associazione di servizi, contenuti, iniziative ed offerte personalizzate a ciascun gruppo di clienti individuato al punto precedente.
I modelli sopra descritti vengono rivalutati periodicamente per garantire che rimangano corretti, efficaci ed esenti da distorsioni.

4. Come vengono utilizzati i dati?

I dati personali vengono utilizzati per operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, analisi, abbinamento, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto banche dati (ad esempio per la verifica di vendibilità dell'offerta), utilizzo, interconnessione, incrocio, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento cartaceo, elettronico e automatizzato e conservati su database.
I dati personali vengono protetti in modo da minimizzare il rischio di distruzione, perdita (compresa la perdita accidentale), accesso/utilizzo non autorizzati o utilizzo incompatibile con la finalità iniziale della raccolta. Ciò viene conseguito con le misure di sicurezza tecniche e organizzative attuate da Sky.

5. Quali dati sono obbligatori e quali facoltativi?

Fra le informazioni che raccogliamo alcune sono indispensabili alla stipula e amministrazione del tuo contratto, altre ci aiutano a offrirti un servizio migliore, giorno dopo giorno. In particolare:
• il conferimento dei **dati identificativi**, trattati per le finalità di servizio, sono necessari per abbonarti e usufruire dei servizi di Sky;
• il conferimento dei **dati di preferenza**, trattati per finalità di profilazione, è facoltativo. Il loro mancato conferimento non ti impedisce la fruizione dei servizi di Sky, ma non potrai ricevere le nostre comunicazioni commerciali ed offerte personalizzate.

6. Per quanto tempo sono conservati i dati?

Sky conserva e utilizza:
• i **dati identificativi**, trattati per le finalità di servizio, per non oltre 10 anni dalla fine del rapporto contrattuale e comunque per il tempo di prescrizione previsto dalla legge;
• i **dati identificativi**, trattati per le finalità di marketing, per il tempo del consenso e comunque per non oltre 42 mesi dalla fine del rapporto contrattuale;
• i **dati di preferenza** per il tempo del consenso e comunque per non oltre 48 mesi dalla raccolta.
In seguito, i dati sono resi anonimi e trattati per analisi statistiche aggregate e anonime.

7. Chi può avere accesso ai dati?

Teniamo molto alla tua privacy e facciamo di tutto per tutelarti. Per questo condividiamo i dati solo quando strettamente necessario e solo con chi ci aiuta a offrirti ogni giorno un servizio migliore. I dati sono infatti accessibili a:
• dipendenti e/o collaboratori di Sky o delle società del Gruppo Sky, che contribuiscono a creare, mantenere e migliorare tutti i servizi di Sky nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
• società del Gruppo Sky, partner commerciali (in caso di attivazione offerte bundle) e fornitori di servizi che svolgono attività in outsourcing per conto di Sky - nella loro qualità di responsabili esterni del
trattamento - svolgendo attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di Sky, ad esempio: gestione e manutenzione dei contenuti dei siti web e delle app Sky, sottoscrizione contratto e servizi di installazione, assistenza clienti, servizi di customer care e call center, gestione dei sistemi di Information Technology, servizi di custom audience, servizi editoriali, ricerche di mercato, recupero credito, servizi di elaborazione dati per la fatturazione, servizi di pagamento, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con i clienti, etc.

8. A chi possono essere comunicati i dati?

Sky può comunicare i dati senza espresso consenso per le finalità di servizio:
• alle autorità giudiziarie, su loro richiesta;
• alle società del Gruppo Sky e a tutti gli altri soggetti ai quali è necessario comunicarli, per legge o per contratto, o per consentire la fruizione di servizi in caso di iniziative svolte in collaborazione con società terze, comunque nei limiti dello svolgimento delle finalità descritte sopra (come ad esempio, istituti di credito, studi professionali, soggetti che offrono servizi di pagamento, partner commerciali che operano nel settore tv, telefonico e dei servizi di connettività, quali ad es. Netflix ecc.).
Questi soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di Titolari autonomi del trattamento. In ogni caso, vogliamo rassicurarti che i dati non saranno diffusi.

9. I dati possono essere trasferiti?

I dati potranno essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea ai soggetti specificati nel paragrafo 7 e 8 (tra cui, in particolare, a soggetti stabiliti in UK, USA e Albania). Per proteggere i dati nell'ambito di questi trasferimenti, Sky valuta l'impatto dei trasferimenti di dati e adotta, se applicabili, garanzie appropriate, tra cui le decisioni di adeguatezza e le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea.

10. Quali sono i diritti?

Fino ad ora abbiamo parlato di come trattiamo i dati e di come ci comportiamo noi; ora ti illustriamo quali sono i tuoi diritti, per avere, così, sempre il controllo della tua privacy e delle tue informazioni. Se non ricorrono le limitazioni previste dalla normativa applicabile, hai infatti il diritto, entro il termine di legge, di:
• avere la conferma dell'esistenza o meno dei tuoi dati personali, anche se non ancora registrati e richiedere che tali dati ti vengano messi a disposizione in modo chiaro e comprensibile;
• chiedere indicazioni e, nel caso, copia:
a) dell'origine e della categoria dei tuoi dati personali:
b) della logica di utilizzo, nel caso le tue informazioni vengano trattate con strumenti elettronici;
c) delle finalità e modalità del trattamento;
d) degli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i tuoi dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
f) del periodo in cui i tuoi dati vengono conservati oppure i criteri che vengono utilizzati per determinare tale periodo, quando possibile;
g) dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. In tal caso puoi richiedere le logiche utilizzate, l'importanza e le conseguenze previste per te;
h) dell'esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei tuoi dati a un paese extra-UE o a un'organizzazione internazionale;
• ottenere l'aggiornamento, la modifica, rettifica dei tuoi dati non corretti o l'integrazione dei tuoi dati non completi, qualora ne avessi interesse;
• ottenere la cancellazione, il blocco dei tuoi dati o, ove possibile, la trasformazione in forma anonima:
a) se trattati illecitamente;
b) se non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento
giuridico;
d) nel caso in cui ti sia opposto al trattamento e non esistano ulteriori motivi legittimi per continuare ad utilizzare i tuoi dati;
e) in caso ci venga imposto dalla legge;
f) nel caso in cui siano riferiti a minori.
Il Titolare, ossia Sky, può rifiutare di cancellare i tuoi dati nel caso di:
a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri;
c) motivi di interesse sanitario pubblico;
d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
e) accertamento, esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
• ottenere la limitazione del trattamento nel caso di:
a) contestazione dell'esattezza dei dati personali, se non hai preferito chiedere la modifica, l'aggiornamento, la modifica o rettifica dei tuoi dati;
b) trattamento illecito del Titolare, ossia Sky, per impedirne la cancellazione;
c) esercizio di un tuo diritto in sede giudiziaria;
d) verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell'interessato;
• ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, i dati personali che ti riguardano che ci hai fornito previo consenso o su contratto per trasmetterli ad altro Titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro Titolare;
• opporti in qualsiasi momento totalmente o in parte:
a) per motivi legittimi e prevalenti, connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che ti riguardano;
b) al trattamento di dati personali che ti riguardano a fini di marketing e/o profilazione ove effettuato (es. puoi opporti all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o al compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, con email e con modalità di marketing tradizionali, con telefono e posta cartacea).
• non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che ti riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla tua persona. Ciò non si applica quando la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra te e il Titolare, ossia Sky;
b) sia autorizzata da un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare, ossia Sky, che precisa le misure adeguate a tutela dei tuoi diritti, libertà e legittimi interessi;
c) si basi sul tuo consenso esplicito.
Per tutti i casi menzionati sopra, se necessario, Sky porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i tuoi dati personali sono comunicati dell'eventuale esercizio dei diritti da parte tua, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato).
Puoi in qualsiasi momento modificare e revocare i consensi prestati ed esercitare i tuoi diritti:
• inviando una email all'indirizzo privacy@sky.it. o skyitalia@pec.skytv.it
• inviando una richiesta a Sky Italia s.r.l. – Direzione Affari Legali – Data Protection Officer, Via Monte Penice 7, 20138 Milano, e, ove possibile, nell'Area Personale Fai da Te del sito sky.it o da decoder. Infine, per i trattamenti di cui a questa informativa, hai il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).
Questa informativa potrà subire modifiche. Per ogni aggiornamento, ti invitiamo a consultare i nostri siti web e gli altri canali messi a disposizione da Sky.